

Aula 11 - Prof^a. Juliana Sganzerla

*PC-PR - Ciências Forenses - 2026
(Pós-Edital)*

Autor:
Juliana Sganzerla, Murilo Marques

23 de Agosto de 2026

Sumário

Lesões Corporais (Art. 129 CP).....	2
1 - Considerações Iniciais	2
2 - Lesões Corporais	2
2.1 – Conceitos	2
2.2 – Concausas	4
2.3 – Lesões Corporais Dolosas Leves.....	5
2.4 – Lesões Corporais Dolosas Graves	7
2.5 – Lesões Corporais Dolosas Gravíssimas	11
2.6 – Lesões Corporais Culposas.....	16
2.7 – Lesões Corporais Seguidas de Morte.....	20
2.8 – Lesões Corporais em casos de Violência Doméstica.....	21
2.9 Lesão Corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino	22
2.10 – Lesões Corporais praticadas contra integrantes dos órgãos de segurança pública (ou contra seus familiares).....	23
Questões Comentadas	26
Lista de Questões	55
Gabarito	70



LESÕES CORPORAIS (ART. 129 CP)

1 - Considerações Iniciais

Chegou a vez de falarmos sobre **Lesões Corporais (art. 129 CP)**

Lesões Corporais é um **assunto recorrente** nas provas.

Assim, leia e releia essa aula, até que o assunto esteja bem compreendido, e estude bem as questões que estou trazendo.

Vamos lá!

2 - Lesões Corporais

2.1 – Conceitos

O crime de lesão corporal está previsto no **artigo 129 do Código Penal Brasileiro (CP)** com o seguinte caput (cabeça, cabeçalho):

CP, Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Da lei, interpreta-se que ofender significa **causar dano**. Esse dano pode afetar a integridade corporal ou a saúde, que remetem às alterações das normalidades funcionais do corpo humano, tanto do ponto de vista **anatômico, funcional ou mental**.

EXEMPLOS

Anatômico: perda de um braço

Funcional: paralisia de uma perna

Mental: um choque nervoso

Devemos entender que as lesões corporais abrangem muitas formas de se manifestarem e de serem produzidas, formando praticamente um número infinito de possibilidades.

O problema é que, nesse universo de possibilidades, existem os mais variados resultados. E não seria justo que resultados diferentes gerassem punições iguais. Pensando nisso, a lei prevê uma gradação entre esses resultados, dos menos ao mais graves.

Essa gradação classifica as lesões corporais em **leves, graves e gravíssimas**.





NOVIDADE!

ATENÇÃO!

O termo "**gravíssimas**" não é expresso no art. 129, sendo apenas doutrinário!
Não está escrito!

Porém, com o advento da **Lei 13.968/2019**, houve modificações no Código Penal. Entre essas, a adição de parágrafos no art. 122.

Os parágrafos 1º e 6º aparecem com as seguintes redações:

CP, Art. 122, § 1º Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 129 deste Código:

§ 6º Se o crime de que trata o § 1º deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 (quatorze) anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no § 2º do art. 129 deste Código.

Assim, agora o **Código Penal passou a prever o termo "lesão corporal de natureza gravíssima"** no art. 122. Porém, não consta expresso no art. 129.

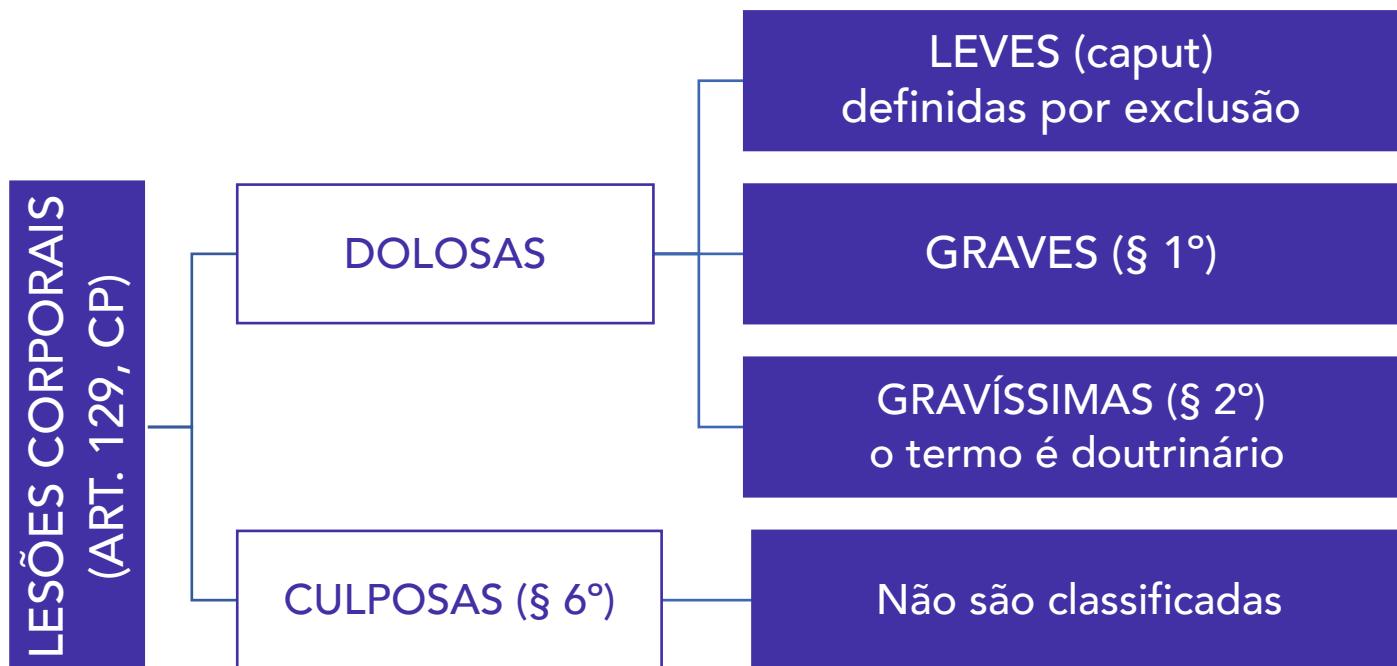
Só que essa classificação só cabe nas **lesões que são de natureza dolosa**. Isso é, **aquelas em que há intenção de serem provocadas**. Em outras palavras: são as que o autor quis causar o dano.

Esses resultados podem ser **queridos pelo autor**, o chamado **dolo direto**, ou ele pode ter simplesmente **aceito que ocorressem**, o que chamamos de **dolo eventual**, ou ainda pode ter **contribuído de maneira culposa**, mas que produz um **resultado mais grave do que o inicialmente almejado**, que se nomeia como **preterdolo**.

A outra forma de ocorrer lesão corporal é quando o autor da lesão não tem intenção de causar o dano, mas mesmo assim o produz por culpa. Assim, por conta da **imprudência, negligência ou imperícia**, que são os **tipos de modalidade culposas** (veremos em detalhes), o autor acaba por produzir o dano.

Assim, ficamos, por enquanto, com o seguinte esquema:





Em relação às lesões dolosas, há várias formas de interpretação dos elementos que fazem com que sejam classificadas nessas gradações. O problema é que não há um ponto pacífico entre os peritos.

De qualquer maneira, cabe aos magistrados a **tipificação penal** (**definição de qual crime foi cometido**) definitiva. Já, aos **peritos**, cabe **oferecer todos os elementos observados e que possam ser utilizados para que ocorra a correta tipificação**.

Esses elementos consistem em aspecto, localização, extensão, profundidade, coloração... Enfim, tudo que ajude a **definir e interpretar o resultado** do crime que se expressa como a lesão em si.

Há vezes, em que será necessário **esperar um tempo** para que esse resultado possa ser melhor avaliado. Pois a resposta do organismo é diferente para cada indivíduo.

Havendo uma agressão, mas **não sendo constatada nenhuma lesão**, o delito de lesões corporais é desclassificado para a **contravenção de vias de fato** (art. 21 da Lei das Contravenções Penais - Decreto Lei 3.688/1941).

Não se deve confundir a ocorrência de dor com lesão. A **dor não é um requisito** para que se tenha lesão corporal. Assim, **pode-se ter lesão corporal sem dor**.

2.2 – Concausas

Concausas são **fatores que podem mudar o curso natural do resultado**. Esses fatores são desconhecidos pelo agente ou são inevitáveis.



Em lesões corporais, imagine um ferimento por arma branca que uma pessoa normal conseguiria suportar. Porém, por causa do fato da vítima ser hemofílica (concausa), essa lesão tenha repercussões mais graves.

As concausas **podem ser classificadas** em:

Preexistentes: aqueles fatores que já estavam presentes antes do evento lesivo, e podem ser subdivididas em **anatômicas** (ex: malformação), **fisiológicas** (ex: gravidez) e **patológicas** (ex: hemofilia).

Supervenientes: aquelas que acometem após o evento que resultou na lesão (ex: infecção por tétano na lesão)

Alguns autores ainda falam da **concausa voluntária**, que seria aquela em que a vítima ou terceiros, por negligência, imprudência ou imperícia, causa agravamento de lesões que normalmente não apresentariam a gravidade que está sendo expressa.

2.3 – Lesões Corporais Dolosas Leves

A definição em ser considerada **lesão leve**, dentre as demais classificações, é **feita por exclusão**. O perito deve verificar se a lesão não apresenta nenhum dos requisitos que estão inseridos nos parágrafos 1º e 2º do art. 129 do CP (tais parágrafos serão vistos nos próximos itens).

As lesões leves são aquelas em que **as repercussões orgânicas são de menor monta** e que, geralmente, possuem uma **capacidade de recuperação rápida**.

Temos os hematomas, equimoses, edemas, ferimentos em tecidos moles (mucosa, gengiva, lábio) como exemplos.



PONTO POLÊMICO: eritemas e rubefações

O entendimento que prevalece é de que se for um simples e momentâneo rubor da pele, podendo ser provocado até por alteração emocional, não é considerado lesão corporal, por não haver comprometimento da normalidade anatômica, funcional ou mental.

Assim, o **eritema simples (sinal de Christinsson)**, que é uma vermelhidão produzida por vasodilatação dos vasos sanguíneos da derme, não é tratado como lesão corporais. Desaparece geralmente em minutos. O eritema é observado como o rubor (vermelhidão) em resposta autônoma do sistema nervoso em momentos de vergonha ou raiva, por exemplo.

Por outro lado, há a **rubefação** que é provocada por ação contundente e decorre da vasodilatação, mas desaparece em cerca de 6 a 24 horas.



Nesses casos, pelas mesmas razões dos eritemas, **os tribunais costumam punir as rubefações como a contravenção de vias de fato** (art. 21 da Lei de Contravenções Penais).

Resumindo, pela visão da Medicina Legal, a rubefação é uma lesão. Entretanto, na visão do Direito, há casos em que podem não ser tipificadas como "lesão corporal".

Algumas lesões são tão leves que a autoridade pode aplicar o **princípio da insignificância**. O princípio refere-se ao fato de ser desnecessário o Estado se movimentar para lidar com uma questão tão simples, banal ou de nenhuma repercussão séria.

Além disso, como possuem pena máxima menor que dois anos, **as lesões de natureza leve se enquadram nos crimes de menor potencial ofensivo** (Art. 61 da Lei 9.099/1995):

Lei 9.099/1995, Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

Assim, são julgados pelos **Juizados Especiais Cíveis e Criminais**.

Essa mesma lei prevê:

Lei 9.099/1995, Art. 77 § 1º Para o oferecimento da denúncia, que será elaborada com base no termo de ocorrência referido no art. 69 desta Lei, com dispensa do inquérito policial, prescindir-se-á do exame do corpo de delito quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente.

Da lei, pode-se inferir que alguns casos de natureza leve **podem ter o exame médico-legal dispensado**.

(VUNESP/PC-RR – 2022) De acordo com a interpretação e a doutrina médico-odontológica, as lesões corporais de natureza leve estão inseridas:

- a) no caput do artigo 129.
- b) no parágrafo primeiro do artigo 129.
- c) no parágrafo segundo do artigo 129.
- d) no parágrafo terceiro do artigo 129.
- e) na legislação penal.

Comentários:



A **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão.

A **alternativa B** está incorreta. Seria as lesões graves.

A **alternativa C** está incorreta. Aqui são as gravíssimas.

A **alternativa D** está incorreta. São as lesões seguidas de morte.

A **alternativa E** está incorreta. Esse item não está completamente errado...afinal, está no código penal.

2.4 – Lesões Corporais Dolosas Graves

As lesões de natureza grave são **situações de lesões que são qualificadas (agravadas) pelo resultado obtido**.

As previsões para que ocorram lesões corporais graves são estipuladas no § 1º do art. 129:

§ 1º Se resulta:

I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;

II - perigo de vida;

III - debilidade permanente de membro, sentido ou função;

IV - aceleração de parto;

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

Vamos discorrer um pouco sobre cada uma das qualificadoras.

Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias

Incapacidade é o simples fato de **não ser capaz de realizar determinada ação**. Essa incapacidade **não precisa ser absoluta**, bastando apenas que afete o **exercício das atividades que a vítima costuma realizar por mais de 30 dias consecutivos**.

Nessa situação, o que está sendo restringido **não é a capacidade de trabalho, mas a da realização de atividades habituais**, podendo ser comer, beber, correr, etc. Assim, **não há limitações em relação a idade da vítima**, podendo ocorrer em bebês e até em anciões

Depois que as lesões se curam, o perito tem que avaliar se há sequelas e quais são suas consequências. E aqui abre-se uma discussão.

Parte dos autores acha que **o tempo de incapacidade não é para ser confundido com o da cura completa da lesão**. A cura completa é quando o corpo regenera o máximo possível, "desaparecendo" todo e qualquer vestígio da lesão. Ex: quando ocorre a cicatrização completa da ferida.



Já outros acreditam que a incapacidade termina quando a vítima já está apta a realizar as respectivas funções que a lesão estaria impedindo ou que são restringidas para haver a devida recuperação.

O entendimento que prevalece é de que a cura deve ser funcional, e não anatômica. Portanto, basta que a vítima tenha condições para retomar às atividades habituais para que cesse a incapacidade, esteja apta.

Obviamente, que a recuperação vai depender das condições de saúde de cada paciente, idade, colaboração com as medidas de recuperação, etc.

De qualquer maneira, entende-se que o tempo para o tratamento terapêutico da lesão deva ser considerado para a análise do perito.

Porém, não se pode configurar incapacidade por simples indisposição da vítima em aparecer em público por vergonha de ainda possuir marcas ou resquícios das lesões sofridas. Cada caso deve ser analisado para que não ocorra constrangimento intolerável.

Para que ocorra a constatação da incapacidade, deve ser realizado o **exame complementar** que está previsto no art. 168 do Código de Processo Penal:

CPP, Art. 168. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do ofendido ou do acusado, ou de seu defensor.

§ 1º No exame complementar, os peritos terão presente o auto de corpo de delito, a fim de suprir-lhe a deficiência ou retificá-lo.

§ 2º Se o exame tiver por fim precisar a classificação do delito no art. 129, § 1º, I, do Código Penal, deverá ser feito logo que decorra o prazo de 30 dias, contado da data do crime.

§ 3º A falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal.

Assim, **após os 30 dias do evento que produziu a lesão, o exame complementar deve ser feito.** Ou seja, o exame deverá ser realizado preferencialmente no 31º dia após a lesão.

Nada impede que esse exame seja realizado em data posterior, porém, caso tenha um lapso temporal muito grande, pode ocorrer a perda de informações e constatações valiosas, causando até a desconfiguração do que havia de fato.

ATENÇÃO

Na falta do exame complementar, a autoridade poderá desqualificar para uma lesão corporal leve.



Uma forma de suprir a falta do exame complementar é a **adoção de prova testemunhal**. Também é admitido a utilização do **exame complementar realizado de maneira indireta**.

Portanto, trata-se de um exame de corpo de delito indireto. Ex: quando se utiliza do prontuário do pronto socorro que atendeu a vítima lesionada.

Professora, e se a vítima só fizer o **primeiro exame após os 30 dias**?

Aí, se mesmo assim for constatada a incapacidade, **esse único exame basta** para que seja configurada a lesão corporal qualificada.



Perigo de Vida

O **perigo de vida** acontece quando há **a certeza, real, iminente, e concreta de morte**. Não pode ser um perigo meramente remoto ou presumido de morte. Assim, a vítima, em consequência da lesão, e não de circunstâncias eventuais, está vivenciando ou passou por um estado de perigo de vida.

O tempo de apresentação do perigo pode acontecer desde no momento da produção da lesão, até após horas ou dias da evolução clínica.

Deve ser **constatado através de diagnóstico e não por mero prognóstico dos peritos**, por meio de sinais e sintomas graves e sérios. Ressalta-se que a simples descrição da região não é suficiente para determinar esse perigo.

Risco de Vida x Perigo de Vida

O risco de vida funciona como o perigo do perigo de vida.

Portanto, **o risco é uma coisa presumida**, uma possibilidade remota, que vem das complicações produzidas pela lesão que podem levar à morte.

Exemplo: um indivíduo que caiu de um prédio, mas não sofreu nenhuma lesão séria. Essa vítima sofreu risco de vida e não o perigo, pois não passou por uma certeza de morte, já que nenhuma lesão de maior gravidade ocorreu.

Exemplos gerais de perigo de vida:

- Hemorragias abundantes;
- Estados de choque;
- Queimaduras generalizadas
- Fraturas de crânio.





Debilidade permanente de membro, sentido ou função

Debilidade é o **enfraquecimento ou a redução da capacidade funcional** do indivíduo em comparação com o que era antes do evento que produziu a lesão.

Não é para se comparar a vítima ao homem médio ou a uma pessoa qualquer!

Alguns autores gostam de comentar que essa debilidade deve ser na ordem de 3 a 70-80% em relação à capacidade total anterior à lesão para que possa ser configurada.

Em relação ao termo **permanente**, não significa que a debilidade é perpétua ou irremovível, basta que **permaneça por tempo suficiente para que não seja possível determinar quando irá cessar**.

Parte dos autores fala no tempo doutrinário de 180 dias, mas, na humilde opinião do professor, acho essa definição muito rígida...

▪
Membro é representado pelos quatro apêndices articulados ao tronco, os superiores e os inferiores, e os seus segmentos, braços, antebraços, mãos, coxas, pernas, pés e os dedos.

Sentido constitui o sistema sensorial e são representados por: visão, audição, olfato, tato e paladar.

Função corresponde aos mecanismos de atuação dos órgãos, aparelhos e sistemas corporais. Existem várias funções, sendo as sete mais importantes: digestiva, respiratória, circulatória, secretora, reprodutora, sensitiva e locomotora.

A ocorrência da debilidade pode ser por dano **anatômico** (ex: mutilação de um dedo) ou **funcional** (ex: paralisia de um membro).

Além disso, temos que lembrar que grande parte dos órgãos humanos são apresentados em pares. Assim, caso apenas um desses seja lesionado, o que pode ocorrer é a debilidade. Para que haja perda ou inutilização da função ou sentido (lesão gravíssima que veremos a seguir), os dois devem ser acometidos.

Já outros órgãos são ímpares. Portanto, sendo debilitados, ocorre a perda ou inutilização da função (lesão gravíssima).

Porém, existem alguns ímpares que, quando comprometidos ou eliminados, possuem suas funções compensadas por outros (ex: baço e vesícula biliar). Nesses casos ocorre debilidade permanente.



Quando não se justifica apropriadamente no laudo a ocorrência da debilidade, pode haver a desqualificação para lesão leve.

Aceleração de parto

A qualificação pela aceleração do parto ocorre quando **há a produção de uma lesão que promove a expulsão precoce do feto**, de maneira que dado ao seu estado de maturidade, esse consiga sobreviver fora do útero materno.

Se ocorre a morte do feto expelido, estamos diante de uma lesão corporal seguida de aborto.

Se o feto já se encontrava morto no útero, antes do evento, e mesmo assim foi expulso, continua sendo aceleração de parto.

Se o recém-nascido, além da mãe, se lesionou no evento, o autor ainda responde por outra lesão corporal.

Entende-se que para que essa qualificadora seja aplicada, é necessário que **o autor tenha consciência que a mulher está grávida**.

2.5 – Lesões Corporais Dolosas Gravíssimas

Por sua vez, as **lesões de natureza gravíssima** são qualificadas por produzirem **resultados considerados ainda mais graves que as taxadas como graves**.

ATENÇÃO

Lembra mais uma vez que o **Código Penal passou a expressar o termo "lesões corporais de natureza gravíssima" em seu art. 122**, parágrafos 1º e 6º com a promulgação da Lei nº 13.968, de 2019.

As situações em que as lesões corporais gravíssimas podem ser configuradas estão previstas no art. 129 § 2º:

§ 2º Se resulta:

- I - Incapacidade permanente para o trabalho;
 - II - enfermidade incurável;
 - III - perda ou inutilização do membro, sentido ou função;
 - IV - deformidade permanente;
 - V - aborto;
- Pena - reclusão, de dois a oito anos.



Incapacidade permanente para o trabalho

Aqui, trabalho consiste em atividade lucrativa. Além disso, o entendimento que prevalece é de que o trabalho que está sendo referenciado é no sentido genérico. Portanto, **a incapacidade deve abarcar qualquer tipo de atividade lucrativa e não só a exercida pela vítima.**

Trabalho voluntário (portanto, não remuneratório) **não se encaixa nessa qualificadora**, mas na de atividades habituais (que pode configurar lesão grave).

Entretanto, existe uma corrente minoritária que entende que esse inciso refere-se ao trabalho específico desempenhado pelo indivíduo.

Assim, é importante que o perito, no laudo, **descreva se a incapacidade que está sendo constatada refere-se ao trabalho específico da vítima ou a qualquer atividade laboral**. Dessa maneira, a autoridade tem elementos para definir e decidir o enquadramento.

Trabalho Específico: aquele que exige alguma qualificação ou especialização para ser prestado

Trabalho Genérico: aquele que pode ser exercido por qualquer pessoa

Pense da seguinte forma: caso seja admitido que a incapacidade tenha que obrigatoriamente ser para qualquer trabalho, a vítima terá que sempre buscar formas de exercer alguma atividade mesmo estando com alguma debilidade provocada pelas lesões que a acometeram.



EXEMPLIFICANDO

Conhecem o **Joseph Klimber - personagem do grupo Melhores do Mundo?** (link para o vídeo: https://youtu.be/waumGTG__ag)

Esse personagem, ao longo da cena, vai sofrendo diversas lesões que causam perdas e inutilizações dos membros. Só que ele não se deixa abater e vai sempre conseguindo exercer novas atividades de trabalho.

Posto isso, com esse entendimento de alguns de que a incapacidade deva ser para qualquer atividade, toda vítima deveria agir como o Joseph Klimber...

De qualquer maneira, o **exemplo mais comum** de incapacidade permanente para o trabalho é o da **perda de dois membros**: dois superiores, dois inferiores, ou um superior e um inferior.



De qualquer maneira, apesar de toda essa discussão, as questões para perito não chegam a esse nível de debate ou entendimento!

O termo "permanente" possui a mesma interpretação dada na debilidade que vimos anteriormente... não significa que precisa ser perpétuo (para sempre). Basta que a incapacidade seja longa, duradoura. Ou seja, quando não é possível fixar um prazo para que ela cesse.

Enfermidade incurável

O termo **enfermidade** é utilizado como **sinônimo de doença ou qualquer alteração ou desvio do estado plenamente normal**.

Já a **incurabilidade** pode ser **relativa ou absoluta** para que funcione como qualificadora. Para isso, o comprometimento funcional gerado pela enfermidade deve ser mais ou menos permanente. Então, **mesmo que se consiga uma cura total, as alterações ou perturbações ainda ficam evidentes**.

A enfermidade pode até curar, mas a vítima não é obrigada a submeter-se a cirurgias ou tratamentos de resultados duvidosos, experimentais ou dispendiosos. Nesses casos, a qualificadora permanece.

Assim, entende-se que a enfermidade não precisa ser plenamente incurável. No laudo, deve-se descrever a ineficiência dos tratamentos disponíveis para suprimir a enfermidade com base no estado atual da ciência.

Em contrapartida, caso a vítima se submeta a qualquer tratamento ou de qualquer outra forma consiga se curar, a qualificadora é desconfigurada.

Perda ou inutilização do membro, sentido ou função

A **perda** significa **remoção ou extração da parte corporal** do membro ou o correspondente ao sentido ou função. Essa perda pode acontecer por **mutilação**, no momento do evento da lesão, ou por **amputação**, por procedimento cirúrgico terapêutico posterior ao evento criminoso.

Já a **inutilização** não envolve a retirada ou destacamento da porção corporal, mas essa **fica inapta para executar sua função**. Em outras palavras: o órgão está presente, mas não funciona ou tem baixo rendimento. Exemplos: paralisias e anquiloses.

Se a debilidade acomete a partir de 70-80% da função que o indivíduo apresentava antes da lesão, pode-se falar que houve perda ou inutilização. Assim, entende-se que a perda não precisa ser absoluta.

Paralisia de um braço = inutilização de membro (**GRAVÍSSIMA**)

Perda do braço inteiro (membro superior) = perda de membro (**GRAVISSÍMA**)

Perda da mão = inutilização de membro (**GRAVISSÍMA**)



Perda de um dedo da mão = debilidade permanente (**GRAVE**)



Nem todos os casos em que um órgão é perdido, ocorre a perda da função. Como exemplo, temos os dentes, que são considerados, individualmente, órgãos. Caso você perca um único dente, não há a perda da função mastigatória. Porém, a **perda de todos** ou quase todos os dentes pode se encaixar na abolição dessa função.

A depender do caso, o **envolvimento de órgãos duplos** pode variar de qualificadora. Por isso, para facilitar o entendimento dessas possibilidades, veja o quadro a seguir:

ANTES DA LESÃO	APÓS A LESÃO	QUALIFICADORA	LESÃO
AMBOS ÓRGÃO FUNCIONAVAM	AMBOS ÓRGÃO FUNCIONAM	NÃO TEM	LEVE
AMBOS ÓRGÃO FUNCIONAVAM	SÓ UM FUNCIONA	DEBILIDADE PERMANENTE	GRAVE
AMBOS ÓRGÃO FUNCIONAVAM	NENHUM FUNCIONA	PERDA OU INUTILIZAÇÃO	GRAVÍSSIMA
SÓ UM FUNCIONAVA	SÓ UM FUNCIONA	NÃO TEM	LEVE
SÓ UM FUNCIONAVA	NENHUM FUNCIONA	PERDA OU INUTILIZAÇÃO	GRAVÍSSIMA

CURIOSIDADE

Estruturas que não possuem funções não podem configurar em perda ou em debilidade.

Exemplo: a lesão do hímen

Já se a lesão for no clítoris ou no pênis podem configurar perda ou debilidade da função sexual/reprodutora.



Deformidade permanente

Deformidade é um **dano estético visível e que produz um certo incômodo ao ser visualizado por outras pessoas**, causando vexame ou constrangimento à vítima. O visível pode ser em qualquer parte do corpo, não necessariamente na face ou em partes descobertas de vestes.

Não importa se a deformidade é passível de ser escondida por próteses, acessórios ou qualquer outro meio de disfarçar. Esses dispositivos estão apenas dissimulando o problema.

Assim como na enfermidade incurável, a vítima não está obrigada a se submeter a tratamentos cirúrgicos que removam a deformidade. Mas há o entendimento jurídico (**não é pericial!**) de que, caso o faça e a deformidade desapareça, a qualificadora não é aplicada.

E, mais uma vez, **a figura do permanente remete a aquilo que não é reparável pelos meios naturais em um espaço de tempo em que seja possível estimar.**

Não existe um consenso se aspectos sociais e individuais devem ser levados em consideração ou não para configurar a deformidade permanente. Alguns autores acreditam que uma cicatriz no rosto de uma jovem modelo deve ser interpretada de maneira distinta caso a mesma lesão seja verificada em um ancião que já possui outras marcas.

Assim, o perito deve descrever o mais detalhadamente possível a lesão que provoca a deformidade. Isso faz com que o **uso de fotos seja fundamental** para que o julgador possa perceber o grau de dano estético.

A perda de dentes anteriores, principalmente incisivos centrais e laterais superiores, são ótimos exemplos que podem configurar em deformidade.

Aborto

Aborto é a **interrupção da gravidez antes do tempo previsto e em que há morte do produto da concepção.**

Caso o feto sobreviva a interrupção da gravidez, não houve um aborto, mas uma **aceleração de parto** (lesão grave).

Aqui, para que se configure essa qualificadora, o autor só poderá atuar querendo provocar a lesão e não o aborto. Pois a partir do momento que o aborto é desejado, elimina-se a possibilidade de ser tipificado como lesão corporal gravíssima e passa-se a ser o crime de aborto (art. 127 CP).

Se o autor queria provocar o aborto intencionalmente e não consegue êxito, ele não responde por tentativa de lesão corporal qualificada por aborto, mas por aborto na modalidade tentada.



	INTENÇÃO	RESULTADO AGRAVADOR
ABORTO (ART. 127, CP)	CAUSAR ABORTO	LESÃO CULPOSA
LESÃO CORPORAL GRAVISSÍMA QUALIFICADA POR ABORTO (ART. 129, § 2º, V, CP)	CAUSAR LESÃO	ABORTO CULPOSO



2.6 – Lesões Corporais Culposas

As **lesões corporais culposas** estão previstas no § 6º do art. 129:

CP, Art. 129, § 6º Se a lesão é culposa:

Pena - detenção, de dois meses a um ano.

Enquanto, nas dolosas, há a intenção do autor em produzir as lesões, a lesão é considerada como culposa quando for produzida por culpa do autor.

Nesses casos, o autor não pretende lesionar. Assim, não há como ele tentar algo que ele nem planejava

Por isso, como todo crime culposos, a lesão corporal culposa não admite a tentativa.

Essa culpa ocorre por meio de **três modalidades**:

Negligência: é quando o profissional deixa de realizar uma atitude que era esperada. Assim, é uma omissão. Às vezes ocorre por desatenção, outras por indiferença ou descuido.

Imprudência: É quando o indivíduo realiza uma ação precipitada e sem cautela, desviando-se do que seria indicado mesmo sabendo o que é o correto.

Imperícia: é quando a pessoa é inabilitada, pois não possui o conhecimento técnico, teórico e prático para executar determinado procedimento... e mesmo assim, o faz.





MODALIDADES DA CULPA

NEGLIGÊNCIA

- Inobservância da atitude que era esperada ser realizada. Trata-se de uma omissão.

IMPRUDÊNCIA

- É o agir com a falta de cuidado, com descuido, mesmo sabendo que está errado.

IMPERÍCIA

- Inabilidade ou falta de conhecimento técnico, teórico e prático

Não cabe ao perito definir se o autor teve a intenção (dolo) ou a culpa de produzir a lesão. Mas lhe cabe estabelecer o nexo casual (relação de causalidade) entre a ação ou omissão do agente com o resultado observado (a lesão).

A perícia tenta **demonstrar o grau de previsibilidade do dano**, devendo levar em consideração as circunstâncias em que foi produzido. Além disso, é imprescindível que as lesões sejam descritas de maneira detalhada.

Apesar das lesões culposas não possuírem uma classificação como as dolosas, os elementos descritos pela perícia irão fundamentar a pena estipulada pelo magistrado.

As lesões culposas apresentam alguns dispositivos adicionais, como:

CP, Art. 129 § 7º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se ocorrer qualquer das hipóteses dos §§ 4º e 6º do art. 121 deste Código.

Por sua vez, o § 4º do art. 121 diz:

CP, Art. 121 § 4º No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um terço), se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as



consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos.

Eu sei que você deve estar pensando: "Professora, esse parágrafo refere-se apenas aos homicídios culposos"

Eu sei, caro aluno, no entanto, devemos ler o parágrafo acima como se fosse: "Na lesão culposa, a pena é aumentada...".



ATENÇÃO

Esse parágrafo (§ 4º do Art.121 aplicado pelo § 7º do Art. 129) nos chama a atenção por um fato bastante importante: ao mencionar "Se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício", podemos observar que **se trata de lesões culposas provocadas durante o exercício da profissão.**

Dessa maneira, ficando provada que houve tal inobservância, provavelmente por meio da perícia ou prova testemunhal, o profissional fica sujeito a esse aumento de pena em 1/3.

CP, Art. 121, § 6º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio.

Outro dispositivo presente é o § 8º do Art. 129:

CP, Art. 129 § 8º - Aplica-se à lesão culposa o disposto no § 5º do art. 121.

Veremos então o que diz o § 5º do art. 121:

CP, Art. 121 § 5º - Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária.

Do mesmo modo, lemos: "Na hipótese de lesão culposa, o juiz poderá...".



Para você gravar um **exemplo de aplicação desse § 5º**, vamos imaginar o caso de um dentista que está atendendo sua própria filha e, por descuido, acaba por lesioná-la. Para ele, como pai, o dano em saber que lesionou a filha por suas próprias mãos o atinge de uma forma ou grau maior que nenhuma sanção penal aplicável conseguiria alcançar.

Lesões culposas produzida na direção de veículo automotor

Nos casos em que lesões corporais culposas são produzidas pelo **autor que está conduzindo veículo automotor**, deve-se aplicar o **Art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro** (CTB - Lei 9.503/1997):

CTB, Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Assim como ocorreu nas lesões corporais culposas previstas no CP, temos os casos de aumento de pena:

CTB, Art. 303. § 1º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do § 1º do art. 302.

Para vermos os casos em que podem ser aplicados o aumento de pena, segue o § 1º do art. 302 do CTB:

CTB, Art. 302 § 1º No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente:

I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;

II - praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada;

III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente;

IV - no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros.

Do mesmo modo que os anteriores, deve-se ler da seguinte maneira: "Na lesão culposa cometida na direção de veículo automotor, a pena é aumentada...".

E para finalizar esse tópico, temos:



CTB, Art. 303. § 2º A pena privativa de liberdade é de reclusão de dois a cinco anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima.

Álcool e drogas não combinam com direção e ainda agravam a pena. Fica a dica.

2.7 – Lesões Corporais Seguidas de Morte

Algumas lesões podem evoluir e determinar a morte da vítima. Esses casos estão tipificados no **§ 3º do art. 129**:

CP, Art. 129, § 3º Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo:

Pena - reclusão, de quatro a doze anos.

Conforme está escrito, **a ação é dolosa (intencional), que resulta na lesão, mas o resultado adicional de morte é culposos.**

Assim, o dano alcançado não está relacionado com a vontade do autor. O intuito era de ferir a vítima. Porém, dada as circunstâncias inesperadas, o resultado foi mais grave do que o planejado.



Por isso, esse crime é conhecido pelo termo **homicídio preterdoloso ou preterintencional**, pois possui tanto o elemento doloso (relacionado à lesão corporal) quanto o elemento culposos (relacionado à morte).

Esse resultado qualificador só pode ser imputado ao autor caso seja previsível, pois existem casos fortuitos que impedem a previsibilidade.

Caso o agente desde o início pretendesse o resultado morte, seria o crime de **homicídio**.



A parte final do art. 129 passou por várias alterações recentes que mudaram penas e redações. Leia com atenção!

NOVIDADE!

O art. 129 foi alterado por três leis recentes que interessam a esta aula: a **Lei 14.994/2024** (que tornou o feminicídio crime autônomo e elevou penas), a **Lei 15.159/2025** (que reestruturou o §12) e a **Lei 15.455/2026** (que ampliou o rol de vítimas do §9º).

O §13, criado pela **Lei 14.188/2021**, também entra agora no nosso estudo.

2.8 – Lesões Corporais em casos de Violência Doméstica

A **Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006)** alterou o Código Penal em vários pontos. Entre esses, o §9º do art. 129, que trata da lesão praticada no contexto doméstico. Esse dispositivo, porém, sofreu mudanças importantes depois de sua redação original, e é a versão atualizada que você precisa levar para a prova.

A primeira alteração relevante veio com a Lei 14.994/2024, a mesma que transformou o feminicídio em crime autônomo (art. 121-A). Essa lei elevou a pena da lesão corporal doméstica. O §9º, que antes previa detenção de 3 meses a 3 anos, passou a prever reclusão de 2 a 5 anos.

Com isso, alterou-se a espécie da pena, que era detenção e passou a ser reclusão, e também se elevaram os limites. Mas, atente-se pois o §9º mantém sua natureza e incide sobre a **lesão leve** praticada no ambiente doméstico. Se as lesões forem graves, gravíssimas ou seguidas de morte, a tipificação migra para os §§ 1º a 3º, com a causa de aumento do §10.

A segunda alteração veio com a Lei 15.455/2026, que incluiu expressamente a pessoa com relação de trabalho doméstico no rol de vítimas dessa qualificadora. Antes dela, o enquadramento da empregada doméstica agredida pelo empregador dependia de interpretação da expressão relações domésticas. Agora está nominalmente previsto no tipo.

CP, Art. 129 § 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, pessoa com relação de trabalho doméstico ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de trabalho doméstico, de coabitação ou de hospitalidade: (Redação dada pela Lei nº 15.455, de 2026)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. (Redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024)

Essas alterações visam adicionar formas de coibir a violência doméstica. Pois, ao se levar em conta o contexto em que a lesão é praticada, existem os casos que ocorrem em meio ao



ambiente doméstico ou do lar são considerados mais danosos ao abranger relações mais íntimas entre os envolvidos.

Outro ponto relevante é que o § 9º não se restringe à mulher. Aplica-se a vítimas de qualquer gênero, inclusive homens, desde que presente a relação prevista em lei. E vale lembrar a Súmula 600 do STJ, que dispensa a coabitação entre autor e vítima para a caracterização da violência doméstica.

ATENÇÃO

Essa qualificadora do § 9º só se refere aos casos de lesões dolosas leves.

Ao aplicar essa qualificadora **a pena aumenta e o crime deixa de ser considerado de menor potencial ofensivo**, pois a pena máxima prevista é maior do que 2 (dois) anos (Art. 61 da Lei 9.099/1995).

Já o § 10 diz:

CP, Art. 129 § 10. Nos casos previstos nos §§ 1º a 3º deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no § 9º deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço).

Posto isso, fica entendido que, **nos casos em que ocorrem lesões graves, gravíssimas e que resultam em morte, aplica-se o § 10**, aumento de 1/3 (um terço) da pena.

Já no § 11 temos:

CP, Art. 129 § 11. Na hipótese do § 9º deste artigo, a pena será aumentada de um terço se o crime for cometido contra pessoa portadora de deficiência.

Assim, nos casos que envolvem violência doméstica e a vítima é portadora de alguma deficiência, aplica-se o § 10, aumento de 1/3 (um terço) da pena.

2.9 Lesão Corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino

Aqui está uma novidade que você precisa acrescentar com atenção especial. A Lei 14.188/2021 criou o § 13 do art. 129, trazendo um tipo próprio para a lesão praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Depois, a Lei 14.994/2024 alterou esse parágrafo, elevando a pena. A redação atual é a seguinte:



CP, Art. 129 § 13. Se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código: (Redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. (Redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024)

Alguns pontos merecem destaque para a prova.

Primeiro, o **dolo específico**. Não basta que a vítima seja mulher. É necessário que a lesão seja praticada por razões da condição do sexo feminino. Esse é o elemento que diferencia o § 13 de uma lesão comum contra uma vítima que por acaso é mulher. A própria redação remete ao § 1º do art. 121-A (feminicídio autônomo), para definir o que são essas razões, que envolvem, em síntese, a violência doméstica e familiar e o menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Segundo, o **alcance**. Esse tipo do § 13 se aplica às lesões leves. Para lesões graves, gravíssimas ou seguidas de morte já existem apenações mais severas nos próprios §§ 1º a 3º.

Terceiro, a diferença entre o § 9º e o § 13. O § 9º alcança a violência no contexto doméstico contra qualquer vítima que se enquadre nas relações ali descritas, homem ou mulher. Já o § 13 é específico da mulher agredida por razões da condição do sexo feminino, exigindo dolo específico. São dispositivos distintos, com finalidades distintas, ainda que possam se aproximar em situações concretas de violência doméstica contra a mulher.



Depois da Lei 14.994/2024, a pena do § 13 (reclusão de 2 a 5 anos) ficou mais alta que a da lesão grave do § 1º (reclusão de 1 a 5 anos). Ou seja, uma lesão leve qualificada pela condição do sexo feminino pode ter pena mínima superior à de uma lesão grave comum.

2.10 – Lesões Corporais praticadas contra integrantes dos órgãos de segurança pública (ou contra seus familiares)

A Lei 3.142/2015, assim como a Lei Maria da Penha, alterou o Código Penal ao adicionar o § 12 ao artigo 129. E em 2025, a Lei 15.159/2025 reestruturou o § 12 em incisos e alíneas e ampliou o rol de vítimas protegidas, que passou a incluir também membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública, além de oficial de justiça. A redação vigente é:



CP, Art. 129 § 12. Aumenta-se a pena de: (Redação dada pela Lei nº 15.159, de 2025)

I - 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se a lesão dolosa for praticada: (Redação dada pela Lei nº 15.159, de 2025)

a) contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal ou integrantes do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição; (Incluído pela Lei nº 15.159, de 2025)

b) contra membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, de que tratam os arts. 131 e 132 da Constituição Federal, ou oficial de justiça, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade, até o terceiro grau, em razão dessa condição; ou (Incluído pela Lei nº 15.159, de 2025)

c) nas dependências de instituição de ensino; (Incluído pela Lei nº 15.159, de 2025)

II - 2/3 (dois terços) ao dobro se a lesão dolosa for praticada nas dependências de instituição de ensino e: (Redação dada pela Lei nº 15.159, de 2025)

a) a vítima for pessoa com deficiência ou com doença que acarrete condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental; ou (Incluído pela Lei nº 15.159, de 2025)

b) o autor for ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela ou, ainda, for professor ou funcionário da instituição de ensino. (Incluído pela Lei nº 15.159, de 2025)

Trata-se de **causa de aumento de pena**, e não de qualificadora. Ela incide sobre as lesões dolosas (leves, graves e gravíssimas) e as seguidas de morte praticadas contra essas autoridades ou seus familiares, em razão da função. Assim, **ficam de fora as lesões culposas**.



A grande pegadinha é confundir a causa de aumento com uma qualificadora. Quando a vítima é policial, juiz, promotor e afins, **quem define a natureza do crime (leve, grave ou gravíssima) é o resultado da lesão**. A condição funcional da vítima entra depois, como aumento de pena de um a dois terços. Exemplo: soco em policial que gera debilidade permanente de membro é lesão grave (pela debilidade), com aumento do § 12 (pela vítima ser policial). A debilidade qualifica a lesão; a condição de policial aumenta a pena.

CURIOSIDADE

A mesma lei, 3.142/2015, tornou os crimes de lesões corporais gravíssimas e seguida de morte que forem praticados contra integrantes dos órgãos de segurança pública ou contra seus familiares como **crimes hediondos**, caso o delito tenha relação a função exercida.

Aqui vale lembrar que crimes hediondos são inafiançáveis e insuscetível de graça.
Finalizamos por aqui! Vamos para as questões...



QUESTÕES COMENTADAS

Atenção para uma informação importante:

Como vimos na nossa aula, tivemos diversas atualizações no Art. 129 do Código Penal nos últimos anos. Diversas questões, abaixo comentadas, foram aplicadas em concursos anteriores às atualizações, porém ainda podemos utilizá-las pois as atualizações não alteram o gabarito.

Os comentários já foram feitos baseados nas atualizações legais para que você se habitue com elas e memorize para as provas que virão, ok?

1. (ADM&TEC - GCM UNATTRAN-PE/2024) Analise as informações a seguir:

I. Quem ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem estará sujeito à pena de detenção, de seis meses a um ano.

II. Quem comete lesão corporal e resulta: incapacidade permanente para o trabalho; enfermidade incurável; perda ou inutilização do membro, sentido ou função; deformidade permanente ou aborto, estará sujeito à pena de reclusão, de quatro a oito anos.

III. Quem pratica lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, estará sujeito à pena de reclusão, de dois a seis anos.

Marque a alternativa CORRETA:

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Nenhuma afirmativa está correta.
- c) Apenas uma afirmativa está correta.
- d) Apenas duas afirmativas estão corretas.

Comentário:

As três afirmativas trazem penas trocadas, pegadinha clássica desse tema.

A afirmativa I está incorreta. O caput do art. 129 prevê detenção de três meses a um ano, e não de seis meses a um ano.

A afirmativa II está incorreta. Os resultados listados são as hipóteses de lesão gravíssima do § 2º, mas a pena é reclusão de dois a oito anos, não de quatro a oito anos.



A afirmativa III está incorreta. A lesão contra a mulher por razões da condição do sexo feminino está no § 13, incluído pela Lei 14.188/2021 e com redação atual dada pela Lei 14.994/2024, com pena de reclusão de dois a cinco anos, e não de dois a seis anos.

CP, Art. 129. § 13. Se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código: (Redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. (Redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024)

Gabarito: B

2. (ADM&TEC - GM Pref. BM de Deus/2024) Crimes contra a pessoa, como homicídio e lesão corporal, são tratados com grande seriedade no sistema jurídico brasileiro, refletindo a importância da proteção à vida e à integridade física.

Nesse tema, é CORRETO afirmar que, das alternativas apresentadas, seja considerado um crime contra a pessoa.

- a) Apropriação indébita.
- b) Lesão corporal.
- c) Furto qualificado.
- d) Fraude.

Comentário:

Os crimes contra a pessoa estão no Título I da Parte Especial do Código Penal e abrangem os crimes contra a vida e as lesões corporais.

- a) Errada. Apropriação indébita é crime contra o patrimônio (CP, art. 168).
- b) Correta. Lesão corporal (CP, art. 129) está entre os crimes contra a pessoa.
- c) Errada. Furto qualificado é crime contra o patrimônio (CP, art. 155).
- d) Errada. Fraude está ligada ao estelionato (CP, art. 171).

Gabarito: B

3. (AVANÇASP - GCM Pref. Itapecerica/2024) A ofensa à integridade corporal ou à saúde de outrem, causada por terceiro, que resulte na aceleração do parto da vítima é caracterizada como:



- a) lesão corporal culposa.
- b) lesão corporal de natureza grave.
- c) violência doméstica.
- d) lesão corporal.
- e) constrangimento ilegal.

Comentário:

A aceleração de parto está no § 1º, IV, do art. 129 caracteriza a lesão grave.

Gabarito: B

4. (CEBRASPE - STJ/2024) Em relação aos crimes contra a pessoa e o patrimônio, julgue os itens subsecutivos.

Suponha que um cidadão penalmente imputável tenha ofendido dolosamente a integridade física de um desafeto, de tal forma que sua conduta resultou em risco de morte para o ofendido. Nessa situação, de acordo com a classificação das lesões corporais prevista no Código Penal, foi cometido o crime de lesão corporal grave.

- () Certo
- () Errado

Comentário:

Conduta dolosa que gera risco (deveria ser perigo, pela literalidade do CP) de morte é lesão grave, conforme § 1º, II, do art. 129:

"§ 1º Se resulta: [...] II - perigo de vida."

Não esqueça: risco de vida é a possibilidade remota; perigo de vida é a certeza real e iminente, e é isso que caracteriza a lesão grave. A banca usou a expressão de forma genérica, mantendo o gabarito como correto.

Gabarito: Certo

5. (FCC - TRT 2/2025) Considere, de acordo com o Código Penal, nos crimes contra a pessoa, as seguintes lesões corporais de natureza grave e, também, as penas previstas:

- I. Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias.



II. Incapacidade permanente para o trabalho.

III. Deformidade permanente.

IV. Perigo de vida.

1. Pena de reclusão de um a cinco anos.

2. Pena de reclusão de dois a oito anos.

A correta correlação entre as lesões corporais e as penas respectivas são:

a) Reclusão de 1 a 5 anos: I, II e III | Reclusão de 2 a 8 anos: IV

b) Reclusão de 1 a 5 anos: II, III e IV | Reclusão de 2 a 8 anos: I

c) Reclusão de 1 a 5 anos: I e IV | Reclusão de 2 a 8 anos: II e III

d) Reclusão de 1 a 5 anos: I e III | Reclusão de 2 a 8 anos: II e IV

e) Reclusão de 1 a 5 anos: I e II | Reclusão de 2 a 8 anos: III e IV

Comentário:

O artigo 129 do Código Penal classifica as lesões corporais em graduações, prevendo hipóteses para lesões graves e gravíssimas. As lesões de natureza grave (§ 1º), que possuem pena de reclusão de um a cinco anos, são incapacidade habitual por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente ou aceleração de parto. Já as lesões de natureza gravíssima (§ 2º), punidas com reclusão de dois a oito anos, incluem incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda de membro/função, deformidade permanente ou aborto.

a) Incorreta. A incapacidade permanente para o trabalho e a deformidade permanente são lesões gravíssimas, com pena de 2 a 8 anos.

b) Incorreta. A incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias é lesão grave.

c) Correta. A afirmativa I (incapacidade por mais de 30 dias) e a IV (perigo de vida) são lesões graves com pena de 1 a 5 anos. As afirmativas II (incapacidade permanente para o trabalho) e III (deformidade permanente) são gravíssimas com pena de 2 a 8 anos.

d) Incorreta. A deformidade permanente é lesão gravíssima, e o perigo de vida é lesão grave.

e) Incorreta. A incapacidade permanente para o trabalho é gravíssima, enquanto a deformidade permanente é gravíssima e o perigo de vida é grave.

Gabarito: C



6. (FGV - TJ BA/2026) Maria e João são casados há 8 anos e residem juntos. Durante uma discussão conjugal motivada por ciúmes, no carnaval de 2026, João, tomado de ira, desferiu empurrões e puxões de cabelo contra Maria. Socorrida por vizinhos, Maria foi encaminhada ao Instituto Médico Legal, onde foi elaborado o laudo pericial que não constatou marcas de lesão corporal, ante a ausência de vestígios no corpo da vítima.

Diante do caso narrado, considerando a legislação vigente e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quanto à capitulação jurídica e à dosimetria aplicável ao caso, é correto afirmar que João deve responder:

- a) pela contravenção penal de vias de fato (Art. 21 da LCP), com a pena aplicada em triplo, cumulada com a agravante genérica do Art. 61, II, "f", do Código Penal;
- b) pela contravenção penal de vias de fato (Art. 21 da LCP), com a pena aplicada em triplo, sendo inaplicável, nessa hipótese, a agravante do Art. 61, II, "f", do Código Penal;
- c) pela contravenção penal de vias de fato (Art. 21 da LCP), incidindo, na segunda fase da dosimetria, a agravante do Art. 61, II, "f", do Código Penal, por se tratar de violência praticada contra a mulher no contexto doméstico e familiar;
- d) por lesão corporal qualificada pela violência doméstica, nos termos do Art. 129, §9º, do Código Penal, uma vez que as agressões caracterizam ofensa à integridade física, sendo suficiente a palavra da vítima e tornando dispensável o laudo pericial;
- e) por lesão corporal qualificada pela violência contra mulher por razões do sexo feminino, nos termos do Art. 129, §13, do Código Penal, pois a agressão física praticada contra a mulher no âmbito doméstico configura esse tipo penal, independentemente do laudo pericial com resultado negativo para as lesões.

Comentário:

Para a caracterização do crime de lesão corporal, é necessário que haja uma ofensa à integridade corporal ou à saúde que produza um dano. Quando há uma agressão, mas não é constatada nenhuma lesão, o delito de lesões corporais é desclassificado para a contravenção de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei das Contravenções Penais.

A Lei nº 14.994, de outubro de 2024, incluiu o § 2º no art. 21 da LCP, determinando que a pena da contravenção de vias de fato seja aplicada em triplo quando cometida contra a mulher em contexto de violência doméstica e familiar.

"LCP, Art. 21. § 2º Se a contravenção é praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), aplica-se a pena em triplo."



Diante dessa novidade, a Terceira Seção do STJ (julgamento do REsp 2.186.684-MG) firmou o entendimento de que a aplicação dessa "pena em triplo" afasta a incidência da agravante genérica do art. 61, II, "f", do Código Penal (que agrava a pena quando o crime é cometido prevalecendo-se de relações domésticas).

Como as duas regras (o §2º da LCP e a agravante do CP) servem para punir de forma mais severa o contexto de violência doméstica, a aplicação simultânea de ambas configuraria *bis in idem*, ou seja, punir o réu duas vezes pelo exato mesmo motivo. Prevalece, então, o princípio da especialidade: aplica-se a regra específica da LCP (pena em triplo) e afasta-se a agravante genérica. Por isso, nosso gabarito é a letra B.

a) Incorreta. A aplicação da referida agravante conflita com as regras específicas de dosimetria definidas pelo STJ para este tipo de situação.

b) Correta. Como o laudo pericial atestou a ausência de vestígios, a conduta é desclassificada para vias de fato, e a jurisprudência afasta a aplicação cumulativa da referida agravante nesta hipótese.

c) Incorreta. A jurisprudência do STJ afasta a incidência dessa agravante genérica no cálculo da pena nesta contravenção em âmbito doméstico.

d) Incorreta. O dano é elemento essencial; havendo agressão sem que nenhuma lesão seja constatada, afasta-se o delito de lesão corporal.

e) Incorreta. O tipo penal de lesão corporal exige o resultado danoso; sem ele, ocorre a desclassificação para vias de fato.

Gabarito: B

7. (FGV - MPU/2025) Após a expedição de mandado de busca e apreensão por parte do juízo federal competente, policiais federais, em março de 2025, se dirigiram ao domicílio do investigado, localizado no interior do estado de Goiás. Ao chegarem ao local, os agentes da lei foram recebidos a tiros por Caio, que agiu sem intenção de matá-los. Contudo, o policial federal Mário foi atingido por dois disparos de arma de fogo em seu braço, ensejando debilidade permanente do referido membro.

Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal sobre os crimes contra a pessoa, Caio responderá, tendo como vítima o policial federal Mário, pelo delito de lesão corporal:

a) gravíssima, já que a vítima é um policial federal no exercício da função, com a incidência de uma causa de aumento de pena, em razão da debilidade permanente de membro;

b) grave, em razão da debilidade permanente de membro, com a incidência de uma causa de aumento de pena, já que a vítima é um policial federal no exercício da função;



- c) grave, já que a vítima é um policial federal no exercício da função, com a incidência de uma causa de aumento de pena, em razão da debilidade permanente de membro;
- d) gravíssima, em razão da debilidade permanente de membro, sem causas de aumento de pena;
- e) grave, em razão da debilidade permanente de membro, sem causas de aumento de pena.

Comentário:

A debilidade permanente de membro qualifica a lesão como grave (§ 1º, III). A vítima ser policial federal no exercício da função não é outra qualificadora, e sim causa de aumento de pena (§ 12), que agrava a punição sem transformar a lesão em gravíssima.

"CP, Art. 129, § 12. Aumenta-se a pena de: I - 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se a lesão dolosa for praticada:

a) contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal ou integrantes do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição; (Incluído pela Lei nº 15.159, de 2025)".

- a) Incorreta. Debilidade permanente é grave, não gravíssima. E a condição de policial é causa de aumento de pena, não qualificadora.
- b) Correta. Lesão grave pela debilidade permanente de membro, com o aumento de pena pela vítima ser policial federal no exercício da função.
- c) Incorreta. A debilidade permanente caracteriza a lesão, enquanto a condição de policial aumenta a pena.
- d) Incorreta. Debilidade permanente é grave.
- e) Incorreta. Esqueceu do aumento do § 12.

Gabarito: B

8. (FGV - PC MG/2025) Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, Marcos, Delegado de Polícia, foi atingido por um golpe de faca efetuado por Dexter, que buscava se evadir. Em razão dos eventos, a autoridade policial sofreu debilidade permanente de membro. Registre-se, ainda, que, após investigações, apurou-se que Dexter agiu com dolo de lesionar, não havendo intenção de matar o referido agente público.

Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Dexter responderá pelo crime de lesão corporal



- a) simples, com a incidência de duas causas de aumento de pena, em razão da debilidade permanente de membro e pelo fato de que a conduta foi praticada contra um Delegado de Polícia no exercício da função.
- b) qualificada, em razão da debilidade permanente de membro, com a incidência de uma causa de aumento de pena, pois a conduta foi praticada contra um Delegado de Polícia no exercício da função.
- c) qualificada, por ter sido praticada contra um Delegado de Polícia no exercício da função, com a incidência de uma causa de aumento de pena em razão da debilidade permanente de membro.
- d) duplamente qualificada, em razão da debilidade permanente de membro e pelo fato de que a conduta foi praticada contra um Delegado de Polícia no exercício da função.
- e) qualificada, em razão da debilidade permanente de membro, sem causas de aumento de pena.

Comentário:

Dexter agiu com dolo de lesionar, a faca causou debilidade permanente de membro, e a vítima é Delegado de Polícia no exercício da função. A debilidade permanente caracteriza a lesão (lesão grave, § 1º, III) e a condição funcional é causa de aumento de pena (§ 12).

- a) Incorreta. O crime não é simples, porque a debilidade permanente o caracteriza como grave.
- b) Correta. Lesão grave caracterizada pela debilidade permanente de membro, com aumento de pena pela vítima ser delegado no exercício da função. Atente-se ao vocabulário: a FGV usa "qualificada" para o que a doutrina chama de lesão grave, mas o raciocínio é o mesmo, é a debilidade que agrava (caracteriza) o tipo e o § 12 que aumenta a pena.

"CP, Art. 129, § 12. Aumenta-se a pena de: I - 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se a lesão dolosa for praticada: a) contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal ou integrantes do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição; (Incluído pela Lei nº 15.159, de 2025)

- c) Incorreta. Coloca a condição de Delegado como o que caracteriza a lesão e a debilidade como aumento de pena. É o contrário.
- d) Incorreta. Não é duplamente qualificada. Só a debilidade permanente caracteriza a lesão; a condição de delegado é causa de aumento de pena, não uma segunda qualificadora.
- e) Incorreta. Ignorou o aumento do § 12.



Gabarito: B

9. (FGV - PC MG/2025) Lucas, investigador de polícia, cumprindo ordens da autoridade policial, compareceu ao imóvel de Matheus, localizado na cidade de Divinópolis/MG, com o objetivo de intimá-lo para ser ouvido em um inquérito policial em curso. Nesse contexto, ao tomar ciência dos fatos, Matheus, irritado e agindo com dolo de lesionar, desferiu dois socos no rosto de Lucas. Em razão da conduta praticada, o policial permaneceu afastado de suas funções por uma semana.

Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Matheus responderá pelo crime de lesão corporal

- a) simples, sendo certo que a pena será aumentada de um a dois terços, já que a conduta foi praticada contra policial civil, no exercício da função.
- b) culposa, sendo certo que o fato de a vítima ser policial civil, no exercício da função, não dá azo ao aumento da pena.
- c) simples, sendo certo que o fato de a vítima ser policial civil, no exercício da função, não dá azo ao aumento da pena.
- d) gravíssima, já que a conduta foi praticada contra policial civil, no exercício da função.
- e) grave, já que a conduta foi praticada contra policial civil, no exercício da função.

Comentário:

Matheus agiu com dolo de lesionar, mas o afastamento foi de apenas uma semana, inferior aos mais de 30 dias que configurariam a lesão grave. Então a lesão é simples (leve), e a vítima ser policial civil no exercício da função aplica o aumento da pena do § 12.

a) Correta. Simples, com aumento de um a dois terços pela conduta contra policial civil no exercício da função.

"CP, Art. 129, § 12. Aumenta-se a pena de: I - 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se a lesão dolosa for praticada: a) contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal ou integrantes do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição; (Incluído pela Lei nº 15.159, de 2025)".

b) Incorreta. Não é culposa, porque Matheus agiu com dolo de lesionar.

c) Incorreta. *"CP, Art. 129, § 12. Aumenta-se a pena de: I - 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se a lesão dolosa for praticada: a) contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal ou integrantes do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança*



Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição (Incluído pela Lei nº 15.159, de 2025)"

d) Incorreta. É lesão leve.

e) Incorreta. É lesão leve.

Gabarito: A

10. (FGV - DPE RO/2025) Hermes consultou as redes sociais de sua esposa Adélia, tendo constatado mensagens de um homem que a convidava para um encontro amoroso, sem que Adélia tivesse respondido. Diante disso, Hermes, movido por violenta emoção, desferiu dois socos no rosto de Adélia, causando equimoses em sua face. Adélia prontamente dirigiu-se à delegacia de atendimento à mulher a fim lavrar o registro de ocorrência. Assinale a alternativa que indica corretamente a conduta praticada por Hermes:

a) Hermes deverá responder pelo crime de lesão corporal leve (art. 129 caput do CP).

b) Hermes não deverá responder por crime algum, tendo em vista que está isento de pena por ter agido mediante violenta emoção ou paixão.

c) Hermes deverá responder pelo crime de lesão corporal grave (art. 129, § 1º do CP).

d) Hermes deverá responder pelo crime de lesão corporal doméstica (art. 129, § 9º do CP).

e) Hermes deverá responder pelo crime de lesão corporal contra a mulher por razões de condições de sexo feminino (art. 129, § 13º do CP).

Comentário:

Hermes agrediu a esposa por ciúme, em contexto doméstico, causando equimoses.

CP, Art. 129, § 13. Se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código: (Redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. (Redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024)

a) Incorreta. A vítima é agredida por motivo ligado à condição de mulher, o que atrai o §13 e afasta a lesão leve do caput.

b) Incorreta. Violenta emoção está no Art. 129. § 4º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.



Porém, não cabe para crimes praticados contra a mulher, conforme o Art. 129, § 13. Se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código: (Redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024).

c) Incorreta. Por exclusão, equimoses são lesões leves. Não há nenhum resultado do §1º para que configure lesão grave.

d) Incorreta. Antes da Lei 14.188/2021 a resposta seria o § 9º, mas com o § 13 em vigor a agressão à mulher por razões da condição do sexo feminino tem enquadramento próprio, mais específico, com pena agravada para Reclusão, de 2 a 5 anos pela Lei nº 14.994, de 2024.

e) Correta. É o § 13 do art. 129:

"Se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos (Redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024)."

Gabarito: E

11. (FGV - PM SP/2024) José, agindo com dolo de lesionar, ofendeu a integridade corporal do policial militar Mário, que estava no exercício da função. Após ser atendido no hospital mais próximo, constatou-se, pericialmente, que das lesões resultou debilidade permanente de membro do referido agente público.

Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que José responderá pelo crime de lesão corporal

a) de natureza grave, com a incidência de uma causa de aumento de pena, por ter sido praticado contra policial militar no exercício da função.

b) simples, com a incidência de uma causa de aumento de pena, por ter sido praticado contra policial militar no exercício da função.

c) de natureza gravíssima, por ter sido praticada contra policial militar no exercício da função.

d) de natureza grave, por ter sido praticada contra policial militar no exercício da função.

Comentário:

José agiu com dolo de lesionar e a perícia constatou debilidade permanente de membro do policial militar em serviço. A debilidade qualifica a lesão como grave (§ 1º, III) e a condição de policial no exercício da função é causa de aumento (§ 12).

a) Correta. Natureza grave pela debilidade permanente de membro, com o aumento da pena pela conduta contra policial militar no exercício da função. O § 1º, III:



"§ 1º Se resulta: [...] III - debilidade permanente de membro, sentido ou função."

E o § 12,;

"CP, Art. 129, § 12. Aumenta-se a pena de: I - 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se a lesão dolosa for praticada: a) contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal ou integrantes do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição (Incluído pela Lei nº 15.159, de 2025);

b) Incorreta. Não é simples, porque a debilidade permanente qualifica para grave.

c) Incorreta. Debilidade permanente é grave, não gravíssima. E a condição de policial é causa de aumento, não o que define a natureza.

d) Incorreta. Acerta a natureza grave, mas esquece a causa de aumento do § 12.

Gabarito: A

12. (Fundação La Salle - GM Pref. Esteio/2026) De acordo com o art. 129 do Código Penal, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem caracteriza o crime de:

a) Vias de fato.

b) Maus-tratos.

c) Lesão corporal.

d) Constrangimento ilegal.

e) Periclitación da vida e da saúde.

Comentários:

Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem é a definição literal do caput do art. 129:

"CP. Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano."

Gabarito: C

13. (FUNDATEC - BM RS/2026) José é casado com Alice e não suporta que sua esposa sequer converse com outro homem sem que ele esteja presente. Certa feita, enquanto Alice tomava banho, seu celular tocou, e José atendeu. Era Guilherme, um colega de trabalho de Alice, o qual precisava tirar uma dúvida sobre uma planilha. José ficou extremamente



irritado com a ligação e, tão logo Alice saiu do banho, desferiu-lhe dois socos no rosto e um na barriga, o que fez com que ela caísse ao chão. José ainda a chutou diversas vezes enquanto ela estava caída ao chão. A situação somente foi contornada quando vizinhos intervieram após ouvir os gritos de socorro da vítima. Alice registrou boletim de ocorrência, manifestando o desejo de representar criminalmente contra o marido. O auto de exame de corpo de delito atestou as lesões sofridas, não indicando, contudo, perigo de vida ou incapacidade para o trabalho. Sobre o caso hipotético narrado, assinale a alternativa correta.

- a) José responderá pelo crime de lesão corporal grave, já que envolve violência doméstica.
- b) José não responderá por crime, ficando isento de pena, pois cometeu as agressões sob domínio de violenta emoção e paixão, o que exclui a culpabilidade de suas ações.
- c) José responderá pelo crime de lesão corporal de natureza gravíssima.
- d) José responderá pelo crime de maus tratos.
- e) José responderá pelo crime de lesão corporal qualificada, já que cometida contra a mulher por razões de condições de sexo feminino.

Comentários:

José agrediu a esposa por ciúme, com socos e chutes, em contexto doméstico, sem os resultados dos §§ 1º e 2º. Portanto, a lesão é leve, mas praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, o que atrai o § 13.

- a) Incorreta. Não é grave, porque o laudo afastou perigo de vida e incapacidade para o trabalho, e não há nenhum outro resultado do §1º.
- b) Incorreta. Violenta emoção não isenta de pena nem exclui a culpabilidade. Poderia, em tese, funcionar como privilégio (§ 4º) ou atenuante, mas não no caso da questão. José agride a esposa por ciúme, sem qualquer provocação injusta de Alice, e num contexto de violência doméstica contra a mulher, cenário em que a jurisprudência não reconhece o privilégio.
- c) Incorreta. Não é gravíssima. Nenhum resultado do § 2º aparece no enunciado.
- d) Incorreta. Não é maus-tratos (art. 136), que pressupõe outra finalidade, como abuso dos meios de correção ou disciplina. No caso da questão houve agressão dolosa direta.
- e) Correta. Lesão qualificada pela violência contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, conforme o § 13:

"CP, Art. 129, § 13. Se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. (Redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024)."



Gabarito: E

14. (IBAM - GCM Pref São Vicente/2025) Durante o atendimento a uma ocorrência de lesão corporal envolvendo agressão dentro de uma residência, o guarda municipal identificou que a vítima, companheira do agressor, apresentava deformidade permanente resultante das agressões. Além disso, constatou-se que o autor já havia sido denunciado anteriormente por conduta semelhante. Diante dessa situação e considerando os dispositivos legais aplicáveis ao crime de lesão corporal, assinale a alternativa correta.

- a) Considera-se lesão culposa a conduta do agente que, mesmo intencional, atinge parente próximo no contexto de violência doméstica, com pena prevista de detenção de 2 meses a 1 ano.
- b) É cabível a substituição da pena por multa nos casos de lesão grave, desde que o agente alegue violenta emoção e tenha ocorrido provocação da vítima, conforme previsão do §5º do Art. 129.
- c) Reconhece-se o agravante específico previsto no §9º apenas quando a lesão for praticada em local público, não se aplicando aos casos ocorridos no domicílio da vítima.
- d) Classifica-se como lesão corporal de natureza grave quando há deformidade permanente, sendo a pena de reclusão de dois a oito anos, conforme o §2º do Art. 129.

Comentários:

A vítima é companheira do agressor e apresenta deformidade permanente - lesão gravíssima (§ 2º, IV), com reclusão de dois a oito anos.

- a) Incorreta. Conduta intencional não é lesão culposa.
- b) Incorreta. A substituição por multa do § 5º só cabe quando a lesão não é grave. Aqui há deformidade permanente, que é gravíssima, então não se aplica. Some-se que o § 5º exige motivo de relevante valor social ou moral ou violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima. No caso, a vítima é a companheira do agressor, em contexto de violência doméstica, cenário em que a jurisprudência não reconhece o ciúme ou o inconformismo do agressor como injusta provocação, o que afasta o benefício mesmo que a lesão fosse leve.
- c) Incorreta. O § 9º não exige que a lesão seja em local público, pois alcança justamente a violência no ambiente doméstico.
- d) Correta. Deformidade permanente é lesão gravíssima, com pena de reclusão de dois a oito anos, na forma do § 2º:

"§ 2º Se resulta: [...] IV - deformidade permanente: [...] Pena - reclusão, de dois a oito anos."



Cuidado: a alternativa diz "natureza grave", mas descreve a deformidade permanente com a pena do § 2º (dois a oito anos), que referem-se, doutrinariamente, a da gravíssima. A alternativa foi considerada correta, porque a pena e o dispositivo citados estão certos. Como as demais alternativas têm erros claros, a D é a única sustentável.

Gabarito: D

15. (IBFC - PCie PR/2024) Em relação às lesões corporais tipificadas no Artigo 129 do Código Penal, assinale a alternativa correta.

- a) Debilidade permanente de membro, sentido ou função é considerada lesão corporal de natureza gravíssima
- b) Aborto é considerada lesão corporal de natureza grave
- c) Aceleração de parto é considerada lesão corporal de natureza leve
- d) Perda ou inutilização de membro, sentido ou função é considerada lesão corporal de natureza gravíssima, assim como perigo de vida
- e) Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias, é considerada lesão corporal de natureza grave

Comentários:

- a) Incorreta. Debilidade permanente é grave (§ 1º), não gravíssima.
- b) Incorreta. Aborto é gravíssima (§ 2º), não grave.
- c) Incorreta. Aceleração de parto é grave (§ 1º), não leve.
- d) Incorreta. Perda ou inutilização de membro, sentido ou função é gravíssima, isso está certo, mas perigo de vida é grave, e não gravíssima.
- e) Correta. Incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias é lesão grave, prevista no § 1º, I:

"§ 1º Se resulta: I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias."

Gabarito: E

16. (IBFC - PCie PR/2024) Em relação ao Art. 129 do Código Penal, as lesões descritas no §2º (enfermidade incurável), prevendo pena de reclusão de 2 a 8 anos, são consideradas lesões de natureza:



- a) levíssima
- b) grave
- c) moderada
- d) média
- e) gravíssima

Comentários:

A enfermidade incurável está no § 2º, com pena de reclusão de dois a oito anos, que é lesão gravíssima.

As demais alternativas trazem classificações que não existem na lei. Levíssima, moderada, média e mediana não são categorias do art. 129, que só reconhece leve, grave e gravíssima (esta última, termo doutrinário), além das culposas e das seguidas de morte.

Gabarito: E

17. (IBFC - PCie PR/2024) Considerando um jovem de 20 anos de idade, que no decorrer de uma confraternização envolveu-se em uma briga e em consequência disso permaneceu afastado de suas atividades sociais e esportivas por 40 dias, a tipificação penal prevista do Código Penal Brasileiro para tal lesão é:

- a) lesão corporal média
- b) lesão corporal temporária
- c) lesão corporal leve
- d) lesão corporal grave
- e) lesão corporal mediana

Comentários:

O jovem ficou afastado das atividades sociais e esportivas por 40 dias. Como passou de trinta dias, configura incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, que é lesão grave (§ 1º, I).

Vale reforçar um ponto importante: a incapacidade para ocupações habituais não se limita ao trabalho. Abrange atividades cotidianas como esporte e lazer, tanto que pode ser aplicada até a quem não trabalha. Por isso os 40 dias de afastamento das atividades sociais e esportivas já



bastam. As demais alternativas trazem categorias inexistentes (média, temporária, mediana) ou classificam como leve, o que não cabe diante do prazo superior a trinta dias.

Gabarito: D

18. (IBFC - PCie PR/2024) Os distúrbios da ATM decorrentes de trauma podem evoluir a uma enfermidade incurável, ou seja, é uma doença decorrente de uma lesão corporal. À luz do Art. 129 do Código Penal Brasileiro, esta lesão é tipificada como:

- a) majoritária
- b) refrataria
- c) grave
- d) isotraumática
- e) merotraumática

Comentários:

Professora, não sei o que é um distúrbio da ATM. Calma, criança! Não precisa saber...

Os distúrbios que evoluem para enfermidade incurável se enquadram no § 2º, o que classifica a como gravíssima. Mas atenção ao que a questão pede: entre as alternativas, a única classificação juridicamente existente é grave (letra C). As demais (majoritária, refratária, isotraumática, merotraumática) são termos inventados, sem previsão legal.

Aqui cabe um alerta sobre a própria questão. O gabarito é C (grave), mas a enfermidade incurável é hipótese do § 2º, ou seja, lesão gravíssima. Como a alternativa "gravíssima" não foi oferecida e "grave" era a única categoria real da lista, a banca considerou C. É uma questão mal construída nesse ponto, então você deve marcar a única classificação existente entre as opções, sem se apegar à precisão técnica que a banca (tristemente) ignorou.

Gabarito: C

19. (IDECAN - GCM Pref, Macaíba/2024) O crime de Lesão Corporal está inserido no Título dos Crimes contra a Pessoa, registrado no Artigo 129 do Código Penal, o qual pune a conduta de ofender a integridade física ou a saúde de outra pessoa. O referido artigo prevê quatro categorias de lesão corporal: leve, grave, gravíssima e seguida de morte. Importa ressaltar que, para os crimes cometidos em contexto de violência doméstica, conforme §§ 9º e 10º da mencionada norma, a pena para a lesão leve passa para 3 meses a 3 anos de reclusão, sendo que para as demais categorias são aumentadas em 1/3. Para o caso de delito em ambiente doméstico, contra pessoa com deficiência, a pena também é aumentada em 1/3. Além das citadas causas de aumento da pena anteriormente mencionadas, tem-se,



ainda, que, se a lesão for praticada contra autoridade ou agente descrito nos Artigos 142 e 144 da Constituição Federal de 1988, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição, a pena:

- a) será de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
- b) será reduzida de um sexto a um terço.
- c) é aumentada da metade.
- d) será de reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos.
- e) é aumentada de um a dois terços.

Comentários:

Apesar de o enunciado trazer a pena antiga do § 9º (a redação de detenção de 3 meses a 3 anos, hoje superada), a pergunta é sobre o § 12, e nesse ponto a resposta se mantém. A lesão contra autoridade ou agente dos arts. 142 e 144 da Constituição, no exercício da função, tem a pena aumentada de um a dois terços.

"CP, Art. 129, § 12. Aumenta-se a pena de: I - 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se a lesão dolosa for praticada: a) contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal ou integrantes do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública [...]"

Gabarito: E

20. (IDIB - GCM Pref. Ipu/2026) Considerando o crime de lesão corporal (art. 129 do Código Penal), assinale a alternativa correta.

- a) Se resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, a lesão é considerada de natureza leve.
- b) Se resulta perigo de vida, a lesão corporal é classificada como de natureza grave.
- c) A perda de membro, sentido ou função caracteriza lesão corporal de natureza grave.
- d) Se resulta incapacidade permanente para o trabalho, a lesão corporal é classificada como de natureza grave.

Comentários:

Perigo de vida é lesão grave, prevista no § 1º, II.



- a) Incorreta. Incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias é grave (§ 1º, I), não leve.
- b) Correta. Perigo de vida é lesão grave: "*§ 1º Se resulta: [...] II - perigo de vida.*"
- c) Incorreta. Perda de membro, sentido ou função é gravíssima (§ 2º, III), não grave.
- d) Incorreta. Incapacidade permanente para o trabalho é gravíssima (§ 2º, I), não grave.

Gabarito: B

21. (IGEDUC - GCM Pref. T Vilela/2026) O Código Penal classifica a lesão corporal conforme o resultado produzido, distinguindo modalidades leves, graves e gravíssimas. À luz exclusivamente da redação legal vigente, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A incapacidade permanente para o trabalho caracteriza lesão corporal simples, salvo se houver também perigo de vida comprovado.
- b) Se da lesão resulta deformidade permanente ou perda de membro, configura-se automaticamente lesão corporal leve, independentemente da extensão do dano causado.
- c) A lesão corporal culposa admite qualificadora por motivo torpe quando demonstrada a intenção indireta de produzir resultado lesivo mais gravoso.
- d) Se da lesão resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, configura-se lesão corporal de natureza grave, nos termos da lei penal.
- e) A lesão corporal seguida de morte exige dolo direto de matar, sendo inaplicável quando o resultado decorre exclusivamente de culpa do agente.

Comentários:

- a) Incorreta. Incapacidade permanente para o trabalho é lesão gravíssima (§ 2º, I).
- b) Incorreta. Deformidade permanente e perda de membro são gravíssimas (§ 2º).
- c) Incorreta. Lesão culposa não admite qualificadora por motivo torpe. Motivo é circunstância ligada ao dolo, incompatível com a culpa. Além disso, o § 6º trata a culpa sem gradação de qualificadoras.
- d) Correta. Incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias é lesão grave, § 1º, I:

"§ 1º Se resulta: I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias."



e) Incorreta. A lesão seguida de morte é o oposto do dolo de matar. Nela o agente quis lesionar e a morte foi resultado culposos (preterdolo). Se houvesse dolo de matar, seria homicídio.

Gabarito: D

22. (IGEDUC - GM Pref. Craíbas/2025) Durante ronda em uma praça pública, a Guarda Municipal atendeu ocorrência envolvendo agressão física entre dois indivíduos. A vítima apresentava escoriações leves, mas alegava sentir forte dor no braço e dificuldade de movimento. Após atendimento médico, constatou-se fratura no úmero. O agressor informou que "apenas empurrou" o outro, sem intenção de causar lesão grave. Com base exclusivamente no Art. 129 do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940), assinale a alternativa CORRETA.

- a) A fratura depende de comprovação de dolo direto para ser considerada lesão grave.
- b) A ausência de intenção de causar fratura descaracteriza a qualificadora.
- c) O crime somente se caracteriza como grave se houver incapacidade para ocupações habituais superior a 30 dias.
- d) A fratura caracteriza lesão corporal de natureza grave, independentemente da intenção do agente, conforme previsão expressa do Art. 129, §1º, I.

Comentários:

A fratura, pela demora natural de consolidação, gera incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, o que a coloca como lesão grave.

- a) Incorreta. Não se exige dolo direto de causar a lesão grave. Basta o dolo de agredir; o resultado grave entra como qualificadora pelo resultado.
- b) Incorreta. A ausência de intenção de fraturar não descaracteriza a qualificadora, porque ela decorre do resultado, não do propósito específico.
- c) Incorreta. Não é a única forma de configurar lesão grave. A incapacidade por mais de 30 dias é uma das hipóteses do § 1º, ao lado de perigo de vida, debilidade permanente e aceleração de parto.
- d) Correta. A fratura caracteriza lesão grave, independentemente da intenção, por gerar incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, na forma do § 1º, I:

"§ 1º Se resulta: I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias."

Gabarito: D



23. (IGEDUC - GM Pref. Japaratinga/2025) Leia o trecho a seguir:

De acordo com o Art. 129 do Código Penal Brasileiro, em seu § 1º, incisos I e II, quando a lesão corporal de natureza grave resultar em incapacidade para as ocupações habituais, por mais de _____, ou se houver perigo de vida, a pena prevista será de reclusão _____.

Com base exclusivamente nesse dispositivo legal, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas:

- a) trinta dias / de 1 (um) a 5 (cinco) anos.
- b) quinze dias / de 1 (um) a 3 (três) anos.
- c) vinte dias / de 3 (três) a 8 (oito) anos.
- d) cinco dias / de 6 (seis) meses a 1 (um) ano.

Comentários:

A incapacidade para ocupações habituais precisa ser por mais de trinta dias, e a pena das lesões graves é reclusão de um a cinco anos.

"§ 1º Se resulta:

I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;

II - perigo de vida;

[...] Pena - reclusão, de um a cinco anos."

Gabarito: A

24. (INEP BRASIL - GCM Pref. Montividiu/2024) De acordo com o Código Penal Brasileiro, haverá crime de lesão corporal de natureza gravíssima, punido com pena de reclusão, de dois a oito anos, se resultar:

- a) debilidade permanente de membro, sentido ou função.
- b) perigo de vida.
- c) aceleração de parto.
- d) perda ou inutilização do membro, sentido ou função.

Comentários:



A questão pede a hipótese de lesão gravíssima, com pena de reclusão de dois a oito anos. Perda ou inutilização de membro, sentido ou função é o § 2º, III, ou seja, gravíssima.

"§ 2º Se resulta: [...] III - perda ou inutilização do membro, sentido ou função: [...] Pena - reclusão, de dois a oito anos."

As demais são todas hipóteses de lesão grave (§ 1º): debilidade permanente, perigo de vida e aceleração de parto.

Gabarito: D

25. (Instituto AOCP - TRF-2/2024) Após uma colisão de trânsito, Mário, enraivecido, mesmo observando que a condutora do outro automóvel estava grávida, desfere-lhe um violento tapa no rosto, por entender que ela havia sido culpada pela batida. No entanto, por causa do golpe, a condutora desequilibra-se e cai de barriga para baixo ao chão, ocasionando a interrupção da gravidez, com a consequente morte do feto. Nesse caso, considerando que a vítima também sofreu lesões leves no rosto devido ao tapa, pode-se afirmar que Mário responderá pelo crime de

- a) lesão corporal simples.
- b) lesão corporal seguida de morte.
- c) lesão corporal qualificada pelo aborto.
- d) aborto.
- e) homicídio culposo.

Comentários:

Mário sabia que a vítima estava grávida e a agrediu só com intenção de lesionar, mas a queda causou a interrupção da gravidez com morte do feto. Como o dolo era de ferir e o aborto veio como resultado não querido, configura a lesão corporal gravíssima qualificada pelo aborto (§ 2º, V).

- a) Incorreta. Não é simples, porque houve o resultado aborto, que qualifica a lesão como gravíssima.
- b) Incorreta. Não é lesão seguida de morte (§ 3º), que trata da morte da própria vítima, não do feto.
- c) Correta. Lesão qualificada pelo aborto, § 2º, V:

"§ 2º Se resulta: [...] V - aborto: [...] Pena - reclusão, de dois a oito anos."



Importante: Se o agente quer apenas lesionar e o aborto ocorre como resultado, é lesão gravíssima qualificada por aborto. Se o agente quer o aborto, o crime é o de aborto (art. 127).

d) Incorreta. Não é o crime de aborto do art. 127, porque Mário não quis provocar o aborto. Ele quis lesionar; o aborto foi consequência.

e) Incorreta. Não é homicídio culposo. Não houve morte da vítima.

Gabarito: C

26. (Instituto AOCP - PCie PE/2024) As circunstâncias qualificadoras do crime de lesão corporal "gravíssima", punível com reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, são

I. incapacidade permanente para o trabalho;

II. perigo de vida;

III. perda ou inutilização do membro, sentido ou função;

IV. aceleração de parto;

V. aborto.

Estão corretas:

a) apenas I, II e V.

b) apenas I, III e V.

c) apenas II, III e V.

d) apenas I, II e IV.

e) apenas I e III.

Comentários:

Incapacidade permanente para o trabalho (I) é gravíssima; perda ou inutilização de membro, sentido ou função (III) é gravíssima; aborto (V) é gravíssima. Já perigo de vida (II) e aceleração de parto (IV) são graves (§ 1º).

Gabarito: B

27. (Instituto CONSULPAM - Pref. Aquiraz/2026) Analise o caso hipotético a seguir:



Em uma fila de supermercado, dois clientes, Flávio e Rogério, iniciam uma discussão verbal. Em determinado momento, Flávio, irritado, empurra Rogério com força, fazendo com que ele perca o equilíbrio e caia. Ao apoiar a mão no chão, Rogério sofre uma fissura no pulso.

O laudo médico atesta a lesão e prescreve o uso de tala por 20 dias, até a recuperação completa, sem deixar sequelas ou incapacidade permanente. Considerando a conduta de Flávio e o resultado produzido, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A conduta de Flávio configura lesão corporal de natureza grave, pois a lesão resultou em incapacidade para as ocupações habituais da vítima.
- b) Trata-se de um fato atípico, pois a lesão foi de pequena gravidade e não houve a intenção de causar um dano significativo.
- c) A conduta é classificada como contravenção penal de vias de fato, uma vez que a agressão ocorreu em meio a uma discussão e não gerou perigo de vida.
- d) Flávio responderá por lesão corporal de natureza leve, pois sua conduta ofendeu a integridade física de Rogério, e o resultado não se enquadra nas hipóteses de lesão grave ou gravíssima.

Comentários:

Flávio empurrou Rogério, que caiu e sofreu fissura no pulso, com tala por 20 dias e sem sequelas. Como a recuperação foi inferior a trinta dias e não houve nenhum resultado do § 1º ou § 2º, a lesão é leve.

- a) Incorreta. Não é grave, porque a incapacidade foi de 20 dias, abaixo dos mais de trinta que o § 1º, I, exige.
- b) Incorreta. Não é fato atípico. Houve ofensa à integridade física, e a lesão está atestada em laudo.
- c) Incorreta. Não é vias de fato. Essa contravenção pressupõe agressão sem lesão. Aqui houve lesão comprovada (a fissura), o que já configura lesão corporal.
- d) Correta. Lesão leve (caput do Art. 129, CP), porque houve ofensa à integridade física e o resultado não se enquadra nas hipóteses de grave ou gravíssima:

"Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano."

Gabarito: D

28. (Instituto CONSULPAM - AMT Eusébio/2025) Considere a situação hipotética a seguir:



Durante desentendimento por vaga de estacionamento, condutor atinge a perna de outro com uma barra de ferro, causando fratura que o incapacita para o trabalho por 40 (quarenta) dias.

Com base na descrição, o crime cometido é constituído por:

- a) Lesão corporal leve.
- b) Lesão corporal grave.
- c) Lesão corporal culposa.
- d) Tentativa de homicídio.

Comentários:

O condutor fraturou a perna do outro com uma barra de ferro, incapacitando-o para o trabalho por 40 dias. Como passou de trinta dias, é incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, ou seja, lesão grave (§ 1º, I).

- a) Incorreta. Não é leve, porque o afastamento superou trinta dias.
- b) Correta. Lesão grave pela incapacidade por mais de trinta dias:

"§ 1º Se resulta: I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias."

- c) Incorreta. Não é culposa. O golpe com barra de ferro revela dolo de lesionar.
- d) Incorreta. Não é tentativa de homicídio. Nada no enunciado indica intenção de matar, apenas de agredir.

Gabarito: B

29. (Instituto EVO - Guar Civ Pref. Paraísopolis/2025) Melvio, que estava discutindo com sua irmã Maria, com quem convive, e acabou desferindo um tapa contra a face dela. Maria sofreu um hematoma muito pequeno no canto do olho. Assinale a alternativa correta:

- a) Se trata da infração penal Vias de Fato
- b) Se trata do crime de Lesão Corporal Gravíssima, pois foi contra sua irmã
- c) Se trata do crime de Ameaça, pois o ato gerou um enorme temor em Maria
- d) Se trata do crime de Lesão Corporal, tendo em vista o pequeno hematoma sofrido

Comentários:



Melvio deu um tapa na irmã, com quem convive, causando um hematoma muito pequeno. Há lesão, ainda que mínima, então é lesão corporal.

a) Incorreta. Não é vias de fato, porque houve lesão (o hematoma). Vias de fato só existe quando a agressão não deixa lesão.

b) Incorreta. Não é gravíssima. O parentesco não eleva a lesão para gravíssima; nenhum resultado do § 2º ocorreu. O contexto doméstico, no máximo, atrairia o § 9º, mas isso não é o que a alternativa afirma.

c) Incorreta. Não é ameaça. Houve contato físico e lesão, não promessa de mal futuro.

d) Correta. É lesão corporal, diante do hematoma sofrido, ainda que pequeno:

"Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano."

Uma observação importante: por se tratar de agressão contra irmã com quem o autor convive, o caso concreto se encaixaria no § 9º (violência doméstica). Mas, entre as alternativas, a única correta é a que reconhece a lesão corporal, já que "gravíssima" está errada e as outras nem lesão reconhecem.

Gabarito: D

30. (Legalle - GM Pref. Caxias do Sul/2024) Sobre as lesões corporais, de acordo com o Código Penal, assinale a alternativa CORRETA.

a) A lesão corporal é de natureza grave se resulta em aborto, com pena de reclusão, de um a cinco anos. No entanto, se resulta na aceleração de parto, a pena será de reclusão, de dois a oito anos.

b) Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou, ainda, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto para um terço.

c) As vias de fato é um tipo de lesão corporal leve que ameaça a integridade física de outrem, através da prática de atos de ataque ou violência contra a pessoa.

d) A autolesão corporal é punida no direito, sendo considerada ilícita, sobretudo se estiver vinculada à violação de outro bem ou interesse juridicamente protegido, como ocorre quando o agente, pretendendo obter indenização ou seguro, fere o próprio corpo, o que caracterizaria outro tipo penal.

Comentários:



a) Incorreta. Aborto é gravíssima (reclusão de dois a oito anos) e aceleração de parto é grave (reclusão de um a cinco anos).

b) Correta. Isso mesmo! O § 4º reduz a pena de um sexto a um terço nas hipóteses de relevante valor social ou moral ou violenta emoção após injusta provocação:

"§ 4º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço."

c) Incorreta. Vias de fato não é uma espécie de lesão corporal. É contravenção autônoma (art. 21 da LCP), e pressupõe a ausência de lesão.

d) Incorreta. A autolesão, em regra, não é crime. Ferir o próprio corpo só ganha relevância penal quando serve de meio para outro delito, como a fraude contra seguro, e aí o crime é o estelionato (art. 171, § 2º, V), não uma "lesão corporal" contra si.

Gabarito: B

31. (NTCS - GCM Pref. Mucajaí/2024) A lesão corporal, conforme previsão no Código Penal Brasileiro, para ser considerada de natureza grave, precisa resultar em:

I – Perigo de vida.

II – Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de quinze dias.

III – Debilidade permanente de membro, sentido ou função.

IV – Aceleração de parto.

Julgue as afirmativas e assinale a alternativa que apresenta apenas os itens corretos:

a) I, III e IV, apenas.

b) II e IV, apenas.

c) I, II e III, apenas.

d) III, apenas.

e) I, apenas.

Comentários:

O item I (perigo de vida), o item III (debilidade permanente de membro, sentido ou função) e o item IV (aceleração de parto) são todos hipóteses de lesão grave, previstas no § 1º.



O item II está errado. A incapacidade para as ocupações habituais precisa ser por mais de trinta dias, não quinze.

Logo, corretos apenas I, III e IV.

"§ 1º Se resulta:

I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;

II - perigo de vida;

III - debilidade permanente de membro, sentido ou função;

IV - aceleração de parto

Pena - reclusão, de um a cinco anos."

Gabarito: A

32. (OBJETIVA CONCURSOS - Pref. Pato Bragado/2024) Thais e Erica discutiram por conta de um namorado em comum, em um restaurante japonês, resultando em uma briga física. Thais, revoltada com a situação, desferiu um soco em Erica, que precisou de atendimento médico para tratar dos ferimentos, não ocasionando fraturas graves. A respeito do crime contra a pessoa, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) O crime imputado a Thais será de lesão corporal grave.
- b) O crime imputado a Thais será de tentativa de homicídio com resultado lesão.
- c) O crime imputado a Thais será de lesão corporal leve.
- d) O crime imputado a Thais será de tentativa de homicídio cumulado com situação vexatória.

Comentários:

Thais deu um soco em Erica, que precisou de atendimento médico, mas sem fraturas graves nem qualquer resultado do § 1º ou § 2º. A lesão é leve.

- a) Incorreta. Não é grave, porque não há nenhuma das hipóteses do § 1º.
- b) Incorreta. Não é tentativa de homicídio. O soco isolado, numa briga, sem qualquer indício de intenção de matar, revela apenas dolo de lesionar.
- c) Correta. Lesão leve (caput do Art. 129, CP), diante da ofensa à integridade física sem resultado que a agrave:



"Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano."

d) Incorreta. Não há tentativa de homicídio nem "situação vexatória", que sequer é figura penal do art. 129.

Gabarito: C

33. (VUNESP - TJ SP/2024) Existe a possibilidade da aplicação de algum benefício legal na hipótese das lesões corporais serem recíprocas e não serem graves?

a) Sim, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção.

b) Não.

c) Sim, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3.

d) Sim, mas apenas em caso de lesão culposa.

e) Sim, o juiz pode substituir a pena de detenção pela de multa.

Comentários:

Sim, existe benefício. Quando as lesões são recíprocas e não são graves, o juiz pode substituir a pena de detenção por multa, na forma do § 5º, II.

"§ 5º O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa: [...] II - se as lesões são recíprocas."

a) Incorreta. A lesão leve tem pena de detenção, não de reclusão, então não há o que substituir nesse sentido.

b) Incorreta. O benefício existe (§ 5º do Art. 129, CP).

c) Incorreta. A redução de um sexto a um terço é o privilégio do § 4º, que depende de relevante valor social ou moral ou violenta emoção após provocação, não do fato de as lesões serem recíprocas.

d) Incorreta. O benefício do § 5º não se restringe à lesão culposa. Aplica-se à lesão dolosa leve, inclusive na hipótese de reciprocidade.

Gabarito: E



LISTA DE QUESTÕES

Atenção para uma informação importante:

Como vimos na nossa aula, tivemos diversas atualizações no Art. 129 do Código Penal nos últimos anos. Diversas questões, abaixo comentadas, foram aplicadas em concursos anteriores às atualizações, porém ainda podemos utilizá-las pois as atualizações não alteram o gabarito.

Os comentários já foram feitos baseados nas atualizações legais para que você se habitue com elas e memorize para as provas que virão, ok?

1. (ADM&TEC - GCM UNATTRAN-PE/2024) Analise as informações a seguir:

I. Quem ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem estará sujeito à pena de detenção, de seis meses a um ano.

II. Quem comete lesão corporal e resulta: incapacidade permanente para o trabalho; enfermidade incurável; perda ou inutilização do membro, sentido ou função; deformidade permanente ou aborto, estará sujeito à pena de reclusão, de quatro a oito anos.

III. Quem pratica lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, estará sujeito à pena de reclusão, de dois a seis anos.

Marque a alternativa CORRETA:

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Nenhuma afirmativa está correta.
- c) Apenas uma afirmativa está correta.
- d) Apenas duas afirmativas estão corretas.

2. (ADM&TEC - GM Pref. BM de Deus/2024) Crimes contra a pessoa, como homicídio e lesão corporal, são tratados com grande seriedade no sistema jurídico brasileiro, refletindo a importância da proteção à vida e à integridade física.

Nesse tema, é CORRETO afirmar que, das alternativas apresentadas, seja considerado um crime contra a pessoa.

- a) Apropriação indébita.
- b) Lesão corporal.



- c) Furto qualificado.
- d) Fraude.

3. (AVANÇASP - GCM Pref. Itapecerica/2024) A ofensa à integridade corporal ou à saúde de outrem, causada por terceiro, que resulte na aceleração do parto da vítima é caracterizada como:

- a) lesão corporal culposa.
- b) lesão corporal de natureza grave.
- c) violência doméstica.
- d) lesão corporal.
- e) constrangimento ilegal.

4. (CEBRASPE - STJ/2024) Em relação aos crimes contra a pessoa e o patrimônio, julgue os itens subsecutivos.

Suponha que um cidadão penalmente imputável tenha ofendido dolosamente a integridade física de um desafeto, de tal forma que sua conduta resultou em risco de morte para o ofendido. Nessa situação, de acordo com a classificação das lesões corporais prevista no Código Penal, foi cometido o crime de lesão corporal grave.

- () Certo
- () Errado

5. (FCC - TRT 2/2025) Considere, de acordo com o Código Penal, nos crimes contra a pessoa, as seguintes lesões corporais de natureza grave e, também, as penas previstas:

- I. Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias.
- II. Incapacidade permanente para o trabalho.
- III. Deformidade permanente.
- IV. Perigo de vida.



1. Pena de reclusão de um a cinco anos.
2. Pena de reclusão de dois a oito anos.

A correta correlação entre as lesões corporais e as penas respectivas são:

- a) Reclusão de 1 a 5 anos: I, II e III | Reclusão de 2 a 8 anos: IV
- b) Reclusão de 1 a 5 anos: II, III e IV | Reclusão de 2 a 8 anos: I
- c) Reclusão de 1 a 5 anos: I e IV | Reclusão de 2 a 8 anos: II e III
- d) Reclusão de 1 a 5 anos: I e III | Reclusão de 2 a 8 anos: II e IV
- e) Reclusão de 1 a 5 anos: I e II | Reclusão de 2 a 8 anos: III e IV

6. (FGV - TJ BA/2026) Maria e João são casados há 8 anos e residem juntos. Durante uma discussão conjugal motivada por ciúmes, no carnaval de 2026, João, tomado de ira, desferiu empurrões e puxões de cabelo contra Maria. Socorrida por vizinhos, Maria foi encaminhada ao Instituto Médico Legal, onde foi elaborado o laudo pericial que não constatou marcas de lesão corporal, ante a ausência de vestígios no corpo da vítima.

Diante do caso narrado, considerando a legislação vigente e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quanto à capitulação jurídica e à dosimetria aplicável ao caso, é correto afirmar que João deve responder:

- a) pela contravenção penal de vias de fato (Art. 21 da LCP), com a pena aplicada em triplo, cumulada com a agravante genérica do Art. 61, II, "f", do Código Penal;
- b) pela contravenção penal de vias de fato (Art. 21 da LCP), com a pena aplicada em triplo, sendo inaplicável, nessa hipótese, a agravante do Art. 61, II, "f", do Código Penal;
- c) pela contravenção penal de vias de fato (Art. 21 da LCP), incidindo, na segunda fase da dosimetria, a agravante do Art. 61, II, "f", do Código Penal, por se tratar de violência praticada contra a mulher no contexto doméstico e familiar;
- d) por lesão corporal qualificada pela violência doméstica, nos termos do Art. 129, §9º, do Código Penal, uma vez que as agressões caracterizam ofensa à integridade física, sendo suficiente a palavra da vítima e tornando dispensável o laudo pericial;
- e) por lesão corporal qualificada pela violência contra mulher por razões do sexo feminino, nos termos do Art. 129, §13, do Código Penal, pois a agressão física praticada contra a mulher no



âmbito doméstico configura esse tipo penal, independentemente do laudo pericial com resultado negativo para as lesões.

7. (FGV - MPU/2025) Após a expedição de mandado de busca e apreensão por parte do juízo federal competente, policiais federais, em março de 2025, se dirigiram ao domicílio do investigado, localizado no interior do estado de Goiás. Ao chegarem ao local, os agentes da lei foram recebidos a tiros por Caio, que agiu sem intenção de matá-los. Contudo, o policial federal Mário foi atingido por dois disparos de arma de fogo em seu braço, ensejando debilidade permanente do referido membro.

Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal sobre os crimes contra a pessoa, Caio responderá, tendo como vítima o policial federal Mário, pelo delito de lesão corporal:

- a) gravíssima, já que a vítima é um policial federal no exercício da função, com a incidência de uma causa de aumento de pena, em razão da debilidade permanente de membro;
- b) grave, em razão da debilidade permanente de membro, com a incidência de uma causa de aumento de pena, já que a vítima é um policial federal no exercício da função;
- c) grave, já que a vítima é um policial federal no exercício da função, com a incidência de uma causa de aumento de pena, em razão da debilidade permanente de membro;
- d) gravíssima, em razão da debilidade permanente de membro, sem causas de aumento de pena;
- e) grave, em razão da debilidade permanente de membro, sem causas de aumento de pena.

8. (FGV - PC MG/2025) Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, Marcos, Delegado de Polícia, foi atingido por um golpe de faca efetuado por Dexter, que buscava se evadir. Em razão dos eventos, a autoridade policial sofreu debilidade permanente de membro. Registre-se, ainda, que, após investigações, apurou-se que Dexter agiu com dolo de lesionar, não havendo intenção de matar o referido agente público.

Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Dexter responderá pelo crime de lesão corporal

- a) simples, com a incidência de duas causas de aumento de pena, em razão da debilidade permanente de membro e pelo fato de que a conduta foi praticada contra um Delegado de Polícia no exercício da função.



- b) qualificada, em razão da debilidade permanente de membro, com a incidência de uma causa de aumento de pena, pois a conduta foi praticada contra um Delegado de Polícia no exercício da função.
- c) qualificada, por ter sido praticada contra um Delegado de Polícia no exercício da função, com a incidência de uma causa de aumento de pena em razão da debilidade permanente de membro.
- d) duplamente qualificada, em razão da debilidade permanente de membro e pelo fato de que a conduta foi praticada contra um Delegado de Polícia no exercício da função.
- e) qualificada, em razão da debilidade permanente de membro, sem causas de aumento de pena.

9. (FGV - PC MG/2025) Lucas, investigador de polícia, cumprindo ordens da autoridade policial, compareceu ao imóvel de Matheus, localizado na cidade de Divinópolis/MG, com o objetivo de intimá-lo para ser ouvido em um inquérito policial em curso. Nesse contexto, ao tomar ciência dos fatos, Matheus, irritado e agindo com dolo de lesionar, desferiu dois socos no rosto de Lucas. Em razão da conduta praticada, o policial permaneceu afastado de suas funções por uma semana.

Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Matheus responderá pelo crime de lesão corporal

- a) simples, sendo certo que a pena será aumentada de um a dois terços, já que a conduta foi praticada contra policial civil, no exercício da função.
- b) culposa, sendo certo que o fato de a vítima ser policial civil, no exercício da função, não dá azo ao aumento da pena.
- c) simples, sendo certo que o fato de a vítima ser policial civil, no exercício da função, não dá azo ao aumento da pena.
- d) gravíssima, já que a conduta foi praticada contra policial civil, no exercício da função.
- e) grave, já que a conduta foi praticada contra policial civil, no exercício da função.

10. (FGV - DPE RO/2025) Hermes consultou as redes sociais de sua esposa Adélia, tendo constatado mensagens de um homem que a convidava para um encontro amoroso, sem que Adélia tivesse respondido. Diante disso, Hermes, movido por violenta emoção, desferiu dois socos no rosto de Adélia, causando equimoses em sua face. Adélia prontamente dirigiu-se à



delegacia de atendimento à mulher a fim lavrar o registro de ocorrência. Assinale a alternativa que indica corretamente a conduta praticada por Hermes:

- a) Hermes deverá responder pelo crime de lesão corporal leve (art. 129 caput do CP).
- b) Hermes não deverá responder por crime algum, tendo em vista que está isento de pena por ter agido mediante violenta emoção ou paixão.
- c) Hermes deverá responder pelo crime de lesão corporal grave (art. 129, § 1º do CP).
- d) Hermes deverá responder pelo crime de lesão corporal doméstica (art. 129, § 9º do CP).
- e) Hermes deverá responder pelo crime de lesão corporal contra a mulher por razões de condições de sexo feminino (art. 129, § 13º do CP).

11. (FGV - PM SP/2024) José, agindo com dolo de lesionar, ofendeu a integridade corporal do policial militar Mário, que estava no exercício da função. Após ser atendido no hospital mais próximo, constatou-se, pericialmente, que das lesões resultou debilidade permanente de membro do referido agente público.

Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que José responderá pelo crime de lesão corporal

- a) de natureza grave, com a incidência de uma causa de aumento de pena, por ter sido praticado contra policial militar no exercício da função.
- b) simples, com a incidência de uma causa de aumento de pena, por ter sido praticado contra policial militar no exercício da função.
- c) de natureza gravíssima, por ter sido praticada contra policial militar no exercício da função.
- d) de natureza grave, por ter sido praticada contra policial militar no exercício da função.

12. (Fundação La Salle - GM Pref. Esteio/2026) De acordo com o art. 129 do Código Penal, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem caracteriza o crime de:

- a) Vias de fato.
- b) Maus-tratos.
- c) Lesão corporal.



- d) Constrangimento ilegal.
- e) Periclitção da vida e da saúde.

13. (FUNDATEC - BM RS/2026) José é casado com Alice e não suporta que sua esposa sequer converse com outro homem sem que ele esteja presente. Certa feita, enquanto Alice tomava banho, seu celular tocou, e José atendeu. Era Guilherme, um colega de trabalho de Alice, o qual precisava tirar uma dúvida sobre uma planilha. José ficou extremamente irritado com a ligação e, tão logo Alice saiu do banho, desferiu-lhe dois socos no rosto e um na barriga, o que fez com que ela caísse ao chão. José ainda a chutou diversas vezes enquanto ela estava caída ao chão. A situação somente foi contornada quando vizinhos intervieram após ouvir os gritos de socorro da vítima. Alice registrou boletim de ocorrência, manifestando o desejo de representar criminalmente contra o marido. O auto de exame de corpo de delito atestou as lesões sofridas, não indicando, contudo, perigo de vida ou incapacidade para o trabalho. Sobre o caso hipotético narrado, assinale a alternativa correta.

- a) José responderá pelo crime de lesão corporal grave, já que envolve violência doméstica.
- b) José não responderá por crime, ficando isento de pena, pois cometeu as agressões sob domínio de violenta emoção e paixão, o que exclui a culpabilidade de suas ações.
- c) José responderá pelo crime de lesão corporal de natureza gravíssima.
- d) José responderá pelo crime de maus tratos.
- e) José responderá pelo crime de lesão corporal qualificada, já que cometida contra a mulher por razões de condições de sexo feminino.

14. (IBAM - GCM Pref São Vicente/2025) Durante o atendimento a uma ocorrência de lesão corporal envolvendo agressão dentro de uma residência, o guarda municipal identificou que a vítima, companheira do agressor, apresentava deformidade permanente resultante das agressões. Além disso, constatou-se que o autor já havia sido denunciado anteriormente por conduta semelhante. Diante dessa situação e considerando os dispositivos legais aplicáveis ao crime de lesão corporal, assinale a alternativa correta.

- a) Considera-se lesão culposa a conduta do agente que, mesmo intencional, atinge parente próximo no contexto de violência doméstica, com pena prevista de detenção de 2 meses a 1 ano.



- b) É cabível a substituição da pena por multa nos casos de lesão grave, desde que o agente alegue violenta emoção e tenha ocorrido provocação da vítima, conforme previsão do §5º do Art. 129.
- c) Reconhece-se o agravante específico previsto no §9º apenas quando a lesão for praticada em local público, não se aplicando aos casos ocorridos no domicílio da vítima.
- d) Classifica-se como lesão corporal de natureza grave quando há deformidade permanente, sendo a pena de reclusão de dois a oito anos, conforme o §2º do Art. 129.

15. (IBFC - PCie PR/2024) Em relação às lesões corporais tipificadas no Artigo 129 do Código Penal, assinale a alternativa correta.

- a) Debilidade permanente de membro, sentido ou função é considerada lesão corporal de natureza gravíssima
- b) Aborto é considerada lesão corporal de natureza grave
- c) Aceleração de parto é considerada lesão corporal de natureza leve
- d) Perda ou inutilização de membro, sentido ou função é considerada lesão corporal de natureza gravíssima, assim como perigo de vida
- e) Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias, é considerada lesão corporal de natureza grave

16. (IBFC - PCie PR/2024) Em relação ao Art. 129 do Código Penal, as lesões descritas no §2º (enfermidade incurável), prevendo pena de reclusão de 2 a 8 anos, são consideradas lesões de natureza:

- a) lévissima
- b) grave
- c) moderada
- d) média
- e) gravíssima



17. (IBFC - PCie PR/2024) Considerando um jovem de 20 anos de idade, que no decorrer de uma confraternização envolveu-se em uma briga e em consequência disso permaneceu afastado de suas atividades sociais e esportivas por 40 dias, a tipificação penal prevista do Código Penal Brasileiro para tal lesão é:

- a) lesão corporal média
- b) lesão corporal temporária
- c) lesão corporal leve
- d) lesão corporal grave
- e) lesão corporal mediana

18. (IBFC - PCie PR/2024) Os distúrbios da ATM decorrentes de trauma podem evoluir a uma enfermidade incurável, ou seja, é uma doença decorrente de uma lesão corporal. À luz do Art. 129 do Código Penal Brasileiro, esta lesão é tipificada como:

- a) majoritária
- b) refrataria
- c) grave
- d) isotraumática
- e) merotraumática

19. (IDECAN - GCM Pref, Macaíba/2024) O crime de Lesão Corporal está inserido no Título dos Crimes contra a Pessoa, registrado no Artigo 129 do Código Penal, o qual pune a conduta de ofender a integridade física ou a saúde de outra pessoa. O referido artigo prevê quatro categorias de lesão corporal: leve, grave, gravíssima e seguida de morte. Importa ressaltar que, para os crimes cometidos em contexto de violência doméstica, conforme §§ 9º e 10º da mencionada norma, a pena para a lesão leve passa para 3 meses a 3 anos de reclusão, sendo que para as demais categorias são aumentadas em 1/3. Para o caso de delito em ambiente doméstico, contra pessoa com deficiência, a pena também é aumentada em 1/3. Além das citadas causas de aumento da pena anteriormente mencionadas, tem-se, ainda, que, se a lesão for praticada contra autoridade ou agente descrito nos Artigos 142 e 144 da Constituição Federal de 1988, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional



de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição, a pena:

- a) será de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
- b) será reduzida de um sexto a um terço.
- c) é aumentada da metade.
- d) será de reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos.
- e) é aumentada de um a dois terços.

20. (IDIB - GCM Pref. Ipu/2026) Considerando o crime de lesão corporal (art. 129 do Código Penal), assinale a alternativa correta.

- a) Se resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, a lesão é considerada de natureza leve.
- b) Se resulta perigo de vida, a lesão corporal é classificada como de natureza grave.
- c) A perda de membro, sentido ou função caracteriza lesão corporal de natureza grave.
- d) Se resulta incapacidade permanente para o trabalho, a lesão corporal é classificada como de natureza grave.

21. (IGEDUC - GCM Pref. T Vilela/2026) O Código Penal classifica a lesão corporal conforme o resultado produzido, distinguindo modalidades leves, graves e gravíssimas. À luz exclusivamente da redação legal vigente, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A incapacidade permanente para o trabalho caracteriza lesão corporal simples, salvo se houver também perigo de vida comprovado.
- b) Se da lesão resulta deformidade permanente ou perda de membro, configura-se automaticamente lesão corporal leve, independentemente da extensão do dano causado.
- c) A lesão corporal culposa admite qualificadora por motivo torpe quando demonstrada a intenção indireta de produzir resultado lesivo mais gravoso.
- d) Se da lesão resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, configura-se lesão corporal de natureza grave, nos termos da lei penal.



e) A lesão corporal seguida de morte exige dolo direto de matar, sendo inaplicável quando o resultado decorre exclusivamente de culpa do agente.

22. (IGEDUC - GM Pref. Craíbas/2025) Durante ronda em uma praça pública, a Guarda Municipal atendeu ocorrência envolvendo agressão física entre dois indivíduos. A vítima apresentava escoriações leves, mas alegava sentir forte dor no braço e dificuldade de movimento. Após atendimento médico, constatou-se fratura no úmero. O agressor informou que "apenas empurrou" o outro, sem intenção de causar lesão grave. Com base exclusivamente no Art. 129 do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940), assinale a alternativa CORRETA.

- a) A fratura depende de comprovação de dolo direto para ser considerada lesão grave.
- b) A ausência de intenção de causar fratura descaracteriza a qualificadora.
- c) O crime somente se caracteriza como grave se houver incapacidade para ocupações habituais superior a 30 dias.
- d) A fratura caracteriza lesão corporal de natureza grave, independentemente da intenção do agente, conforme previsão expressa do Art. 129, §1º, I.

23. (IGEDUC - GM Pref. Japaratinga/2025) Leia o trecho a seguir:

De acordo com o Art. 129 do Código Penal Brasileiro, em seu § 1º, incisos I e II, quando a lesão corporal de natureza grave resultar em incapacidade para as ocupações habituais, por mais de _____, ou se houver perigo de vida, a pena prevista será de reclusão _____.

Com base exclusivamente nesse dispositivo legal, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas:

- a) trinta dias / de 1 (um) a 5 (cinco) anos.
- b) quinze dias / de 1 (um) a 3 (três) anos.
- c) vinte dias / de 3 (três) a 8 (oito) anos.
- d) cinco dias / de 6 (seis) meses a 1 (um) ano.



24. (INEP BRASIL - GCM Pref. Montividiu/2024) De acordo com o Código Penal Brasileiro, haverá crime de lesão corporal de natureza gravíssima, punido com pena de reclusão, de dois a oito anos, se resultar:

- a) debilidade permanente de membro, sentido ou função.
- b) perigo de vida.
- c) aceleração de parto.
- d) perda ou inutilização do membro, sentido ou função.

25. (Instituto AOCP - TRF-2/2024) Após uma colisão de trânsito, Mário, enraivecido, mesmo observando que a condutora do outro automóvel estava grávida, desfere-lhe um violento tapa no rosto, por entender que ela havia sido culpada pela batida. No entanto, por causa do golpe, a condutora desequilibra-se e cai de barriga para baixo ao chão, ocasionando a interrupção da gravidez, com a consequente morte do feto. Nesse caso, considerando que a vítima também sofreu lesões leves no rosto devido ao tapa, pode-se afirmar que Mário responderá pelo crime de

- a) lesão corporal simples.
- b) lesão corporal seguida de morte.
- c) lesão corporal qualificada pelo aborto.
- d) aborto.
- e) homicídio culposo.

26. (Instituto AOCP - PCie PE/2024) As circunstâncias qualificadoras do crime de lesão corporal "gravíssima", punível com reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, são

- I. incapacidade permanente para o trabalho;
- II. perigo de vida;
- III. perda ou inutilização do membro, sentido ou função;
- IV. aceleração de parto;
- V. aborto.

Estão corretas:

- a) apenas I, II e V.



- b) apenas I, III e V.
- c) apenas II, III e V.
- d) apenas I, II e IV.
- e) apenas I e III.

27. (Instituto CONSULPAM - Pref. Aquiraz/2026) Analise o caso hipotético a seguir:

Em uma fila de supermercado, dois clientes, Flávio e Rogério, iniciam uma discussão verbal. Em determinado momento, Flávio, irritado, empurra Rogério com força, fazendo com que ele perca o equilíbrio e caia. Ao apoiar a mão no chão, Rogério sofre uma fissura no pulso.

O laudo médico atesta a lesão e prescreve o uso de tala por 20 dias, até a recuperação completa, sem deixar sequelas ou incapacidade permanente. Considerando a conduta de Flávio e o resultado produzido, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A conduta de Flávio configura lesão corporal de natureza grave, pois a lesão resultou em incapacidade para as ocupações habituais da vítima.
- b) Trata-se de um fato atípico, pois a lesão foi de pequena gravidade e não houve a intenção de causar um dano significativo.
- c) A conduta é classificada como contravenção penal de vias de fato, uma vez que a agressão ocorreu em meio a uma discussão e não gerou perigo de vida.
- d) Flávio responderá por lesão corporal de natureza leve, pois sua conduta ofendeu a integridade física de Rogério, e o resultado não se enquadra nas hipóteses de lesão grave ou gravíssima.

28. (Instituto CONSULPAM - AMT Eusébio/2025) Considere a situação hipotética a seguir:

Durante desentendimento por vaga de estacionamento, condutor atinge a perna de outro com uma barra de ferro, causando fratura que o incapacita para o trabalho por 40 (quarenta) dias.

Com base na descrição, o crime cometido é constituído por:

- a) Lesão corporal leve.
- b) Lesão corporal grave.
- c) Lesão corporal culposa.
- d) Tentativa de homicídio.



29. (Instituto EVO - Guar Civ Pref. Paraisópolis/2025) Melvio, que estava discutindo com sua irmã Maria, com quem convive, e acabou desferindo um tapa contra a face dela. Maria sofreu um hematoma muito pequeno no canto do olho. Assinale a alternativa correta:

- a) Se trata da infração penal Vias de Fato
- b) Se trata do crime de Lesão Corporal Gravíssima, pois foi contra sua irmã
- c) Se trata do crime de Ameaça, pois o ato gerou um enorme temor em Maria
- d) Se trata do crime de Lesão Corporal, tendo em vista o pequeno hematoma sofrido

30. (Legalle - GM Pref. Caxias do Sul/2024) Sobre as lesões corporais, de acordo com o Código Penal, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A lesão corporal é de natureza grave se resulta em aborto, com pena de reclusão, de um a cinco anos. No entanto, se resulta na aceleração de parto, a pena será de reclusão, de dois a oito anos.
- b) Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou, ainda, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto para um terço.
- c) As vias de fato é um tipo de lesão corporal leve que ameaça a integridade física de outrem, através da prática de atos de ataque ou violência contra a pessoa.
- d) A autolesão corporal é punida no direito, sendo considerada ilícita, sobretudo se estiver vinculada à violação de outro bem ou interesse juridicamente protegido, como ocorre quando o agente, pretendendo obter indenização ou seguro, fere o próprio corpo, o que caracterizaria outro tipo penal.

31. (NTCS - GCM Pref. Mucajaí/2024) A lesão corporal, conforme previsão no Código Penal Brasileiro, para ser considerada de natureza grave, precisa resultar em:

- I – Perigo de vida.
- II – Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de quinze dias.
- III – Debilidade permanente de membro, sentido ou função.
- IV – Aceleração de parto.

Julgue as afirmativas e assinale a alternativa que apresenta apenas os itens corretos:

- a) I, III e IV, apenas.



- b) II e IV, apenas.
- c) I, II e III, apenas.
- d) III, apenas.
- e) I, apenas.

32. (OBJETIVA CONCURSOS - Pref. Pato Bragado/2024) Thais e Erica discutiram por conta de um namorado em comum, em um restaurante japonês, resultando em uma briga física. Thais, revoltada com a situação, desferiu um soco em Erica, que precisou de atendimento médico para tratar dos ferimentos, não ocasionando fraturas graves. A respeito do crime contra a pessoa, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) O crime imputado a Thais será de lesão corporal grave.
- b) O crime imputado a Thais será de tentativa de homicídio com resultado lesão.
- c) O crime imputado a Thais será de lesão corporal leve.
- d) O crime imputado a Thais será de tentativa de homicídio cumulado com situação vexatória.

33. (VUNESP - TJ SP/2024) Existe a possibilidade da aplicação de algum benefício legal na hipótese das lesões corporais serem recíprocas e não serem graves?

- a) Sim, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção.
- b) Não.
- c) Sim, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3.
- d) Sim, mas apenas em caso de lesão culposa.
- e) Sim, o juiz pode substituir a pena de detenção pela de multa.



GABARITO

1. B	22.D
2. B	23.A
3. B	24.D
4. CERTO	25.C
5. C	26.B
6. B	27.D
7. B	28.B
8. B	29.D
9. A	30.B
10.E	31.A
11.A	32.C
12.C	33.E
13.E	
14.D	
15.E	
16.E	
17.D	
18.C	
19.E	
20.B	
21.D	



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.